

કબજા વિના વેચાણ માટે કરાર

આ વેચાણ કરાર અમદાવાદ ખાતે આ તારીખ _____ માં કરવામાં આવ્યો હતો, (" કરાર")

વિક્રેતા - માલિક - વિકાસકર્તા :-

વાદળી મકાન ખ્યાલો

એલએલપી પાન: ABFFB 3637E

મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી પેઢી, મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી અધિનિયમ, 2008 હેઠળ નોંધાયેલ છે. ACQ-4503, તારીખ: ૦૭-૦૮-૨૦૨૫ રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ ધરાવે છે: ૯૦૫-૯૦૬, ૯મો માળ, એરિસ્ટા બિઝનેસ સ્પેસ, આર્મીડા ક્લિનિક પાસે, HOF ની સામે, થલતેજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯, ગુજરાત, ભારત અને સાઇટ ઓફિસ ધરાવે છે, "વાદળી રંગમાં જીવન ", સ્થિત: ગોદરેજ ગાર્ડન સિટી પાસે, ગણેશ પરિસર રોડ, જગતપુર, અમદાવાદ - 382470.

મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી પેઢી તેના અધિકૃત

ભાગીદાર દ્વારા

૧. રીનીવ ઇન્ફ્રાકોન એલએલપી, તેના અધિકૃત ભાગીદાર શ્રીમતી સલોની

શર્મા દ્વારા

પાન: GEKPS4320P

આધાર: XXXX XXXX 9621

Res: SF-23, ગાયત્રી નગર, હિરણ માંગરી સેક-5,

ઉદયપુર, રાજસ્થાન-313002

૨. આર્યન સ્કાયસ્પેસ એલએલપી, તેના અધિકૃત ભાગીદાર શ્રી તેજસ દેવજીભાઈ

પટેલ દ્વારા

પાન: ACDPP5572F

આધાર: XXXX XXXX 7320

રહે: એ-૨/૩૦૩, રિવેરા વુડ્સ, ક્લબ ઓફ રોડ, શેલા,

અમદાવાદ-૩૮૦૦૫૯

(આ પછી આ વેચાણ કરારમાં "માલિક" અને/અથવા "વિકાસકર્તા" અને/અથવા "વિક્રેતા" (જે અભિવ્યક્તિ તેના સંદર્ભ અર્થ સાથે વિરોધાભાસી ન હોય ત્યાં સુધી તેના વર્તમાન અને ભાવિ ભાગીદાર, વહીવટકર્તાઓ, અનુગામીઓ, વહીવટકર્તાઓ, કાનૂની પ્રતિનિધિઓ અને પરવાનગી આપેલા સોપણીઓ વગેરે) માટે માનવામાં આવશે. પહેલો ભાગ.

બીજી પાર્ટી - ખરીદનાર :-

(1) કિરણકુમારી બલવંતરાય મોહિતે

[પાન : AKDPM7621E]

[આધાર : XXXX XXXX 5163]

વૃદ્ધ-પુખ્ત, રહેઠાણ - 42 ક્રિષ્ના બંગ્લોઝ-1, B/H નંદન પાર્ક, સામે. પંચવટી
બંગ્લોઝ, ન્યુ રાણીપ, ચાંદલોડિયા, અમદાવાદ, ગુજરાત-382481.

(આ પછી આ વેચાણ કરારમાં "બીજી પાર્ટી" અથવા "આખરીદનાર", જે અભિવ્યક્તિ સંદર્ભ અથવા અર્થથી વિપરીત હોય ત્યાં સુધી તેનો અર્થ માનવામાં આવશે અને તેમાં ઉપરોક્ત ખરીદનાર, બીજા પક્ષના તેના વારસદારો, વહીવટકર્તાઓ, વહીવટકર્તાઓ, એજન્ટો, અનુગામીઓ, કાનૂની પ્રતિનિધિઓ અને સોપણીઓ). પ્રથમ પક્ષ અને બીજા પક્ષને વ્યક્તિગત રીતે પક્ષ તરીકે અને સામૂહિક રીતે પક્ષો તરીકે ઓળખવામાં આવશે.

જ્યાં:

(અ) અહીં વિક્રેતા સંપૂર્ણ માલિક છે અને તે જપ્ત અને કબજામાં છે અને/અથવા અન્યથા તે બધા ટુકડાઓ અથવા પાર્સલ માટે સારી રીતે અને પૂરતા પ્રમાણમાં હકદાર છે અમદાવાદના મોજે ગામ - જગતપુર, તાલુકો - ઘાટલોડિયા, અમદાવાદમાં ૨૪,૪૮૩ ચોરસ મીટરનો બિન-ખેતી જમીન ધરાવતો બ્લોક/સર્વે નં. ૫૫, નોંધણી જિલ્લા પેટા-જિલ્લો - અમદાવાદ - ૧૩ (સાબરમતી) ની હદમાં આવેલો છે અને ઉપરોક્ત જમીન ટાઉન પ્લાનિંગ યોજના નં. ૬૫ (જગતપુર - ચેનપુર - ત્રાગડ - ચાંદખેડા - રાણીપ) માં સમાવિષ્ટ છે. જેમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ટાઉન પ્લાનિંગ હેતુ માટે ૯૭૩૫ ચોરસ મીટરની જમીન કાપવામાં આવી છે અને બાકીની જમીનનું પુનર્ગઠન કરવામાં આવ્યું છે અને ૭,૩૧૫ ચોરસ મીટરના અંતિમ પ્લોટ નં. ૧૫૬/૧ અને ૭,૩૧૫ ચોરસ મીટરના અંતિમ પ્લોટ નં. ૧૫૬/૨ તરીકે ફાળવવામાં આવ્યું છે, જે કુલ ૧૪,૬૩૦ ચોરસ મીટર થાય છે; અને ઉપરોક્ત પુનર્ગઠિત જમીનમાંથી, ફાઇનલ પ્લોટ નં. ૧૫૬/૨ ૭૩૧૫ ચોરસ મીટર, બહુહેતુક ઉપયોગ ધરાવતી બિન-કૃષિ જમીન છે. (ત્યારબાદ ઉપરોક્ત " " તરીકે ઓળખાશે) પ્રોજેક્ટ જમીન / જમીન")માં

આ વેચાણ કરાર અને ખાસ કરીને માં વર્ણવેલ છે સમયપત્રક - I નીચે લખેલું છે.

(B) અહીં વિક્રેતાએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ જમીન તેના અગાઉના માલિક આર્યન સ્પેસ લિંક એલએલપી પાસેથી ખરીદી છે, જે એક મર્યાદિત જવાબદારી ભાગીદારી પેઢી છે. ૧૧-૦૨-૨૦૨૬ ના વેચાણ દસ્તાવેજ દ્વારા અમદાવાદ - ૧૩ (સાબરમતી) ના સબ રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ નોંધાયેલ છે.
તે જ દિવસે સીરીયલ નં. ૩૧૦૦ પર અને તે અસરની એન્ટ્રી મહેસૂલ રેકૉર્ડમાં મ્યુટેશન એન્ટ્રી નં. ૩૯૧૭, તારીખ: ૧૬-૦૨- ૨૦૨૬ દ્વારા મ્યુટેશન કરવામાં આવી હતી, જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ૦૫-૦૪- ૨૦૨૬ ના રોજ પ્રમાણિત કરવામાં આવી હતી. આવા વેચાણ દસ્તાવેજ પર, અહીંના વિક્રેતાને ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ જમીનનો શાંત, ખાલી અને શાંતિપૂર્ણ કબજો આપવામાં આવ્યો છે.

(C) ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ જમીન ધરાવતા અંતિમ પ્લોટ નં. ૧૫૬/૧ અને ૧૫૬/૨ માટે બિન-કૃષિ ઉપયોગ પરવાનગી, જે ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ નં. ના કુલ ૧૪૬૩૦ ચો.મી. વિસ્તાર ધરાવે છે. ૬૫ (જગતપુર - ચેનપુર - ત્રાગડ - ચાંદખેડા - રાણીપ) મહેસૂલ બ્લોક નં. ૫૫ ના બદલે ૨૪૩૮૩ ચો.મી. ફાળવવામાં આવેલ જમીન માનનીય જિલ્લા કલેક્ટર, અમદાવાદ દ્વારા તારીખ ૦૨-૧૨-૨૦૨૪ ના આદેશ નં. ૫૨૮૫ / ૦૭/૧૭/૦૫૧ / ૨૦૨૪ દ્વારા મંજૂર કરવામાં આવી છે અને તે અસરની નોંધ મહેસૂલ રેકૉર્ડમાં તારીખ ૦૨-૧૨-૨૦૨૪ ના મ્યુટેશન એન્ટ્રી નં. ૩૭૨૧ દ્વારા દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે સક્ષમ અધિકારી દ્વારા ૧૬-૧૨-૨૦૨૪ ના રોજ પ્રમાણિત કરવામાં આવી હતી.

(D) અને જ્યારે વિક્રેતાએ અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન (AMC) પાસેથી ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ જમીન પર બાંધકામ માટે યોજનાઓ મંજૂર કરી છે અને તારીખ 02-01-2026 ના રોજ કેસ નં. BHNTI/ NWZ/ 101025/ CGDCRV/ A9661/R0/M1 (રાજચિત્તી નં. 07403/ 101025/ A9661/ R0/ M1 બ્લોક - A+B+C+F માટે) અને કેસ નં. BHNTS/ NWZ/ 101025 / CGDCRV/ A9662/ R0/ M1 (રાજચિત્તી નં. 07404/101025/A9662/ R0/M1 બ્લોક - D+E માટે) સાથે પ્રારંભ પત્ર (રાજચિત્તી) જારી કરવામાં આવ્યો છે.

(E) કે મંજૂર યોજના મુજબ વિક્રેતાએ ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ જમીનનો વિકાસ શરૂ કર્યો છે અને " " નામના રહેણાંક-કમ-વાણિજ્યિક પ્રોજેક્ટનું બાંધકામ શરૂ કર્યું છે. વાદળી રંગમાં જીવન" (ત્યારબાદ "પ્રોજેક્ટ" તરીકે ઓળખવામાં આવશે). આ પ્રોજેક્ટમાં છ બ્લોકનો સમાવેશ થાય છે જેમાં કુલ 205 રહેણાંક એકમો અને 49 બિન-રહેણાંક-વાણિજ્યિક એકમો છે અને બાંધકામની વિગતો નિયુક્ત સત્તાધિકારી દ્વારા જારી કરાયેલ વિકાસ પરવાનગી અનુસાર છે.

(F) વિક્રેતાએ રિયલ એસ્ટેટ (નિયમન અને વિકાસ) અધિનિયમ, 2016 (ત્યારબાદ ઉક્ત "અધિનિયમ" તરીકે ઓળખવામાં આવશે) અને ગુજરાત રિયલ એસ્ટેટ (ગુજરાત) ની જોગવાઈઓ હેઠળ પ્રોજેક્ટની નોંધણી કરાવી છે.

એસ્ટેટ (નિયમન અને વિકાસ) (સામાન્ય) નિયમો, ૨૦૧૭ (ત્યારબાદ ઉક્ત "નિયમો" તરીકે ઓળખાશે) ગાંધીનગર સ્થિત રિયલ એસ્ટેટ રેગ્યુલેટરી ઓથોરિટી (ત્યારબાદ ઉક્ત "સત્તા" તરીકે ઓળખાશે) સાથે કરાર કર્યા છે અને ઉક્ત સત્તાવાળાએ પ્રોજેક્ટનું નોંધણી પ્રમાણપત્ર તારીખ: સંદર્ભ નંબર PR / GJ / અમદાવાદ / અમદાવાદ શહેર / અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન / MAA16893 /250526/ 300933 સાથે જારી કર્યું છે.

(જી) "" તરીકે ઓળખાતા ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટમાંવાદળી રંગમાં જીવન ",અહીં ખરીદનારએ રહેણાંક એપાર્ટમેન્ટ ખરીદવાની પોતાની/તેણીની/તેણીની ઇચ્છા વ્યક્ત કરી છે અને વિક્રેતાએ વેચાણ કરવા સંમતિ આપી છેફ્લેટ નં. ૩૦૧માપી શકાય તેવું૯૩.૪૭ ચો. મીટર.કાર્પેટ વિસ્તાર, સ્થિત૩આરડીફ્લોરબ્લોકમાં - "એ" ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટનો, જેને હવે પછી ""પ્રોપર્ટી / એપાર્ટમેન્ટ"આ વેચાણ કરારમાં અને ખાસ કરીને વર્ણવેલસમયપત્રક- II નીચે મુજબ લખેલું છે. ઉપરોક્ત મિલકતના કાર્પેટ એરિયા (ઉપરોક્ત કાયદા મુજબ) અને ઉપરોક્ત મિલકતને લગતા અન્ય સંલગ્ન વિસ્તારો (ખરીદનારના વિશિષ્ટ ઉપયોગ માટે) ની વિગતો નીચે મુજબ છે:

બ્લોક કરો	- એ
ફ્લેટ નં.	- ૩૦૧
કાર્પેટ વિસ્તાર	- ૯૩.૪૭ ચો. મીટર.
બાલ્કની વિસ્તાર	- ૪.૧૮ ચો. મીટર.
ધોવાનો વિસ્તાર	- ૩.૨૧ ચો. મીટર.
ટેરેસ વિસ્તાર	- ૦૦ ચો. મીટર.
અવિભાજિત સામાન્ય ક્ષેત્ર	- ૪૦.૬૧ ચો. મીટર.

(H)અને જ્યાં સુધી, વેચાણ માટેના આ કરારના અમલ પહેલાં, વિક્રેતાએ ખરીદનારને પ્રોજેક્ટ જમીન સંબંધિત તમામ ટાઇટલ દસ્તાવેજોની નકલો, ટાઇટલ સર્ટિફિકેટ, મંજૂર યોજનાઓની નકલો અને સત્તા દ્વારા જારી કરાયેલ વિકાસ પરવાનગી, NA ઉપયોગ પરવાનગીની નકલ, યોજનાઓની નકલો, પ્રોજેક્ટ સ્પષ્ટીકરણો અને ઉપરોક્ત કાયદા હેઠળ ઉલ્લેખિત અન્ય દસ્તાવેજો આપ્યા છે. ખરીદનાર પોતે અને તેમના વકીલો/કન્સલ્ટન્ટ્સ દ્વારા બધી વિગતો અને દસ્તાવેજોની ચકાસણી કરે છે અને ખરીદનાર પ્રોજેક્ટ જમીનના સંદર્ભમાં વિક્રેતાના અધિકાર, ટાઇટલ અને હિતથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ છે જેના પર પ્રોજેક્ટ "વાદળી રંગમાં જીવન "બાંધકામ થઈ રહ્યું છે અને વિક્રેતા દ્વારા મેળવેલી પરવાનગીઓ અંગે છે અને ભવિષ્યમાં ખરીદનાર તેના સંદર્ભમાં કોઈ વિવાદ/વાંધો ઉઠાવશે નહીં. ખરીદનારએ દસ્તાવેજોની પણ ચકાસણી કરી છે.

વિક્રેતા દ્વારા ઉક્ત સત્તાધિકારી સમક્ષ ફાઇલ/અપલોડ કરાયેલ અને તેનાથી સંતુષ્ટ છે.

(I) વિક્રેતા અને ખરીદનારએ વિક્રેતાની માલિકીની અને ખાસ કરીને અહીં લખેલા "અનુસૂચિ II" માં વર્ણવેલ મિલકતના વેચાણ માટે વાટાઘાટો કરી છે અને તેના પરિણામે, વિક્રેતા વેચાણ કરવા સંમત થયા છે અને ખરીદનાર અહીં દર્શાવેલ નિયમો અને શરતો પર ઉપરોક્ત મિલકત ખરીદવા સંમત થયા છે.

(જ) વિક્રેતા પાસે પ્રોજેક્ટનો વિકાસ કરવા માટે સક્ષમ અધિકારીઓ પાસેથી કાયદેસર અધિકારો અને જરૂરી મંજૂરીઓ છે અને પ્રોજેક્ટનો વિકાસ પૂર્ણ કરવા માટે સમય સમય પર જરૂરી મંજૂરીઓ મેળવશે;

(K) વિક્રેતા પ્રોજેક્ટ માટે ક્રેડિટ સુવિધા જાહેર કરે છે "વાદળી રંગમાં જીવન" બજાજ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ પાસેથી સબ રજિસ્ટ્રાર અમદાવાદ - ૧૩ (સાબરમતી) ની કચેરીમાં તારીખ ૩૦-૦૬-૨૦૨૬ ના રોજ સીરીયલ નં. ૧૪૬૯૨ હેઠળ નોંધાયેલ મોર્ટગેજ ડીડ બનાવીને મેળવેલ છે અને વિક્રેતા આથી ખરીદનારને વળતર આપે છે કે તેઓ ફાઇનાન્સ કંપની લિમિટેડ પાસેથી એનઓસી મેળવે અને જણાવેલ જમીન સ્પષ્ટ, વેચાણપાત્ર અને બજાજ હાઉસિંગ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ પાસેથી લોન સિવાયના કોઈપણ બોજથી મુક્ત છે. પ્રોજેક્ટ જમીન અથવા પ્રોજેક્ટ પર ટાઇટલ રિપોર્ટમાં જાહેર કરાયેલા બોજો સિવાય કોઈ બોજો નથી. પ્રોજેક્ટ જમીન અથવા પ્રોજેક્ટ પર ટાઇટલ રિપોર્ટમાં જાહેર કરાયેલા બોજો સિવાય કોઈ બોજો નથી.

હવે તેથી, આ કરાર સાક્ષી આપે છે અને તે અહીં પક્ષકારો દ્વારા અને તેમની વચ્ચે નીચે મુજબ સંમત થાય છે:-

1. કરારનો ભાગ:

પક્ષકારો આથી સંમત થાય છે અને પુષ્ટિ આપે છે કે આ કરારના તમામ પાઠો આ કરારનો અભિન્ન ભાગ બને છે અને તે મુજબ વાંચવામાં આવશે.

2. એપાર્ટમેન્ટનું વેચાણ અને ખરીદી અને ચુકવણી

ખરીદી ધ્યાનમાં લેવા જેવી બાબતો:

૨.૧ ખરીદનાર વિક્રેતા પાસેથી ખરીદી અને હસ્તગત કરવા ઇચ્છે છે/કરે છે, જેને સામાન્ય રીતે 'માલિકીના ધોરણો' તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, અને ફ્લેટ નં. ૩૦૧ માપી શકાય તેવું ૩.૪૭ ચો. મીટર.કાર્પેટ એરિયા, જે ૩આરડીફ્લોરબ્લોકમાં - "એ", ઉપયોગ અને વિશિષ્ટ કબજા સાથે:

- (હું) બાલ્કનીનો વિસ્તાર ૪.૧૮ ચો. મીટર.
(ii) ૩.૨૧ ચો. મીટર ધોવાનો વિસ્તાર.
(iii) ટેરેસ વિસ્તાર ૦૦ ચોરસ મીટર.

(આ પછી "" તરીકે ઓળખવામાં આવશે.જોડાયેલ વિસ્તાર")"" તરીકે ઓળખાતા પ્રોજેક્ટમાંવાદળી રંગમાં જીવન "વિચારણા માટે અને અહીં સમાવિષ્ટ નિયમો અને શરતો પર ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ જમીન પર સ્થિત.

૨.૨ વિક્રેતાએ વેચાણ માટે સંમતિ આપી હોય અને ખરીદનારએ ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટ અને ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટ સાથે જોડાયેલ વિસ્તાર ખરીદવા માટે સંમતિ આપી હોય, તો ખરીદનાર વિક્રેતાને રકમ ચૂકવશે.રૂ. ૬૯,૭૨,૮૬૨/- (રૂપિયા ઓગણસો લાખ સિત્તેર હજાર આઠસો બાસઠ માત્ર)ખરીદીનો વિચાર (ત્યારબાદ "ખરીદીનો વિચાર") જે ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટના કાર્પેટ એરિયાના આધારે ગણવામાં આવે છે અને તેમાં ખરીદનારના વિશિષ્ટ ઉપયોગ માટે બનાવાયેલ ઉપરોક્ત જોડાયેલ વિસ્તારની કિંમત અને ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના સામાન્ય વિસ્તારો અને સુવિધાઓની પ્રમાણસર કિંમતનો સમાવેશ થાય છે.

૨.૩ ખરીદનાર આ કરારના અમલ પર અથવા તે પહેલાં વિક્રેતાને નીચેની રીતે રકમ ચૂકવશે,૬,૦૦,૦૦૦/- (છ લાખ રૂપિયા માત્ર)(ત્યારબાદ "કમાણીના પૈસા" તરીકે ઓળખવામાં આવે છે), જેની રસીદ વિક્રેતા દ્વારા આથી સ્વીકારવામાં આવે છે અને સ્વીકારવામાં આવે છે (ચેક(ઓ) ની વસૂલાતને આધીન) અને તેના અને તેના દરેક ભાગ દ્વારા ખરીદનારને કાયમ માટે નિર્દોષ જાહેર કરવામાં આવે છે, મુક્ત કરવામાં આવે છે અને મુક્ત કરવામાં આવે છે:

રૂપિયા	બેંકનું નામ	ચેક નં./ ટ્રાન્સફર	તારીખ
૬,૦૦,૦૦૦/- રૂપિયા	રાજ્ય બેંક ઓફ ભારત	૫૩૪૫૦૧	૨૪-૦૮-૨૦૨૬
૬,૦૦,૦૦૦/- (છ લાખ રૂપિયા માત્ર)			

૨.૪ ખરીદનાર આ દ્વારા કરાર કરે છે અને રજૂ કરે છે કે ખરીદનાર ખરીદીના વિચારણાની બાકીની રકમ વિક્રેતાને નીચેના હપ્તાઓમાં ચૂકવશે, જે આ કરારનો સાર છે:

ફાળવણીકારે આ કરારના અમલ પર અથવા તે પહેલાં ચૂકવણી કરી છેરૂ. ૬,૦૦,૦૦૦/- (છ લાખ રૂપિયા માત્ર) (કુલ વિચારણાના ૧૦% થી વધુ નહી) અગાઉથી ચુકવણી અથવા અરજી ફી તરીકે અને આથી તે વિક્રેતાને ચૂકવવા સંમત થાય છે

બાકી રકમરૂ. ૬૩,૭૨,૮૬૨/- (રૂપિયા સાઠ લાખ સિત્તેર હજાર આઠસો બાસઠ માત્ર)નીચે મુજબ:-

હું. કુલ વિચારણાના ૩૦%:૦૭ દિવસમાં ચૂકવણી કરવાની રહેશે
આ બનખાત / વેચાણ કરારનો અમલ.

બીજા.કુલ વિચારણાના ૪૫%:પૂર્ણ થવા પર ચૂકવવાનું રહેશે
ઉક્ત એપાર્ટમેન્ટના મકાનનો પ્લિનથ.

iii.કુલ વિચારણાના ૭૦%:પૂર્ણ થવા પર ચૂકવવાનું રહેશે
ઉક્ત એપાર્ટમેન્ટના મકાનના પોડિયમ અને સ્લિટ્સ સહિતના સ્લેબ.

iv.કુલ વિચારણાના ૭૫%:પૂર્ણ થવા પર ચૂકવવાનું રહેશે
ઉક્ત એપાર્ટમેન્ટની દિવાલો, આંતરિક પ્લાસ્ટર.

વિ.કુલ વિચારણાના ૮૦%:પૂર્ણ થવા પર ચૂકવવાનું રહેશે
ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટના ફ્લોર લેવલ સુધી સેનિટરી ફિટિંગ, સીડી, લિક્વિડ
કુવા, લોબી.

છઠ્ઠા.કુલ વિચારણાના ૮૫%:પૂર્ણ થવા પર ચૂકવવાનું રહેશે
ઉક્ત એપાર્ટમેન્ટની ઇમારતનું ફ્લોરિંગ, બાહ્ય પ્લમ્બિંગ અને બાહ્ય
પ્લાસ્ટર, વોટરપ્રૂફિંગવાળા ટેરેસ.

સાતમ.કુલ વિચારણાના ૯૫%:પૂર્ણ થવા પર ચૂકવવાનું રહેશે
ઉક્ત એપાર્ટમેન્ટની ઇમારતની લિક્વિડ્સ, સેનિટરી ફિટિંગ, પાણીના પંપ,
ઇલેક્ટ્રિકલ ફિટિંગ.

આઠમું.૧૦૦% બાકી રકમ:પૂર્ણતા પ્રમાણપત્રની સામે અને તે સમયે.

૨.૫ ખરીદનારએ વિચારણાની રકમ RERA કલેક્શન બેંક ખાતાની વિગતોમાં જમા
કરાવવાની રહેશે, જેની વિગતો અહીં નીચે મુજબ દર્શાવેલ છે:

બેંકનું નામ	-	એચડીએફસી બેંક
શાખાનું નામ	-	એચડીએફસી બેંક લિમિટેડ
IFSC કોડ	-	એચડીએફસી 0010797
ખાતાનું નામ	-	બીબીસી એલએલપી રેરા સંગ્રહ B AC F વાદળી રંગમાં જીવન
એકાઉન્ટ નંબર	-	૫૦૨૦૦૧૨૦૩૨૪૦૭૦

૨.૬ પક્ષકારો વચ્ચે સંમતિ છે કે ખરીદી વિચારણા કોઈપણ કર, લેવી, સેસ, ઇમ્પોસ્ટ
અથવા આવા ચાર્જથી મુક્ત છે,

ઉપરોક્ત મિલકતના સંદર્ભમાં અથવા અહીં કોઈપણ સરકારી સત્તાવાળાને કરવામાં આવેલા વ્યવહારમાંથી ઉદ્ભવતા કોઈપણ નામથી ઓળખાતા, વસૂલવામાં આવતા, લાદવામાં આવતા, લાદવામાં આવતા અને ચૂકવવાપાત્ર ખર્ચ. કોઈપણ અને બધા કર, એટલે કે સેવા કર, મૂલ્ય વર્ધિત કર (VAT), GST અથવા સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, નોંધણી ફી, અથવા કોઈપણ કર, લેવી અથવા જકાત વગેરે, જે ઉપરોક્ત મિલકતના ખરીદનારને વેચાણ અથવા ટ્રાન્સફરથી ઉદ્ભવે છે અથવા અહીં વિચારવામાં આવેલા વ્યવહારથી ઉદ્ભવે છે, તે ખરીદનાર દ્વારા વહન કરવામાં આવશે અને ચૂકવવામાં આવશે અથવા ખરીદનાર દ્વારા ખરીદનારને નોટિસ દ્વારા માંગણી કર્યાના 7 દિવસની અંદર ભરપાઈ કરવામાં આવશે.

૨.૭ ખરીદીનો વિચાર એસ્કેલેશન-મુક્ત છે, સક્ષમ અધિકારીને ચૂકવવાપાત્ર વિકાસ ચાર્જના કારણે વધારા અને/અથવા સક્ષમ અધિકારી સ્થાનિક સંસ્થાઓ/સરકાર દ્વારા સમયાંતરે વસૂલવામાં અથવા લાદવામાં આવતા ચાર્જમાં અન્ય કોઈપણ વધારા સિવાય અથવા ખરીદનાર દ્વારા ઉક્ત મિલકતમાં માંગવામાં આવેલા કોઈપણ વધારાના ફિક્સચર/સુવિધા (વિક્રેતા દ્વારા પૂરા પાડવામાં આવેલ માનક ફિક્સચર સિવાય) ને કારણે વધારા/વધારા સિવાય. વિક્રેતા બાંયધરી આપે છે અને સંમત થાય છે કે ખરીદનાર પર સક્ષમ અધિકારીઓ દ્વારા લાદવામાં આવેલા વિકાસ ચાર્જ, ખર્ચ અથવા કરવેરા વગેરેમાં વધારો કરવાની માંગ કરતી વખતે, વિક્રેતા ખરીદનારને જારી કરવામાં આવતા માંગ પત્ર સાથે તે અસર માટે પ્રકાશિત/જારી કરાયેલ ઉપરોક્ત સૂચના/ઓર્ડર/નિયમન જોડશે.

૨.૮ ખરીદનાર ઉપરોક્ત ઉલ્લેખિત ખરીદીના હપ્તાઓ અથવા આ કરાર હેઠળ અન્ય કોઈપણ બાકી રકમ વિક્રેતાને તેમની સંબંધિત નિયત તારીખે માંગણી કર્યા વિના ચૂકવશે. વધુમાં, જો નિયત તારીખ કોઈ ઘટના સાથે ગણવામાં આવે તો, ખરીદનાર દ્વારા આવી ઘટનાની જાણ/નોટિસ મળ્યાના 7 દિવસની અંદર ખરીદીના વિચારણા ચૂકવવાપાત્ર રહેશે અને આવી રકમ ચૂકવવાની જવાબદારી રહેશે.

૨.૯ ખરીદનાર સંમત થાય છે કે આ કરાર હેઠળ ખરીદનાર દ્વારા વિક્રેતાને રકમની ચુકવણી સંબંધિત નિયત તારીખે, કરારના સાર પર ચૂકવવી જરૂરી છે અને આ સંદર્ભમાં ખરીદનાર દ્વારા કોઈપણ ડિફોલ્ટ વિક્રેતાને અહીં દર્શાવેલ ડિફોલ્ટ ઉપાયો લાગુ કરવા માટે હકદાર બનાવશે.

૨.૧૦ ખરીદનાર વિક્રેતાને ખરીદનાર દ્વારા કરવામાં આવેલી બધી ચૂકવણીઓને કોઈપણ શીર્ષક(ઓ) હેઠળ અને કોઈપણ ક્રમમાં સમાયોજિત/યોગ્ય કરવા માટે અધિકૃત કરે છે જે વિક્રેતાને યોગ્ય અને યોગ્ય લાગે છે.

આ કરાર હેઠળ ખરીદનારના કોઈપણ બાકી લેણાં અને ખરીદનાર આ સંદર્ભમાં કોઈ વિવાદ ઉઠાવશે નહીં.

૨.૧૧ ખરીદનાર દ્વારા જાળવણી ચાર્જ/આઉટગોઇંગ અને કરની ચુકવણીમાં ડિફોલ્ટ આ કરાર હેઠળ ડિફોલ્ટ રહેશે અને વિક્રેતાને અહીં આપેલા ડિફોલ્ટ ઉપાયો લાગુ કરવા અથવા ઉપરોક્ત કાયદા હેઠળ અથવા અન્ય કોઈપણ કાયદા હેઠળ ઉપાયો મેળવવા માટે ફરજ પાડશે.

૨.૧૨ જે મકાન અથવા બ્લોકમાં એપાર્ટમેન્ટ સ્થિત છે તેનું બાંધકામ પૂર્ણ થયા પછી અને સક્ષમ અધિકારી દ્વારા મકાન ઉપયોગ (BU) પરવાનગી મંજૂર થયા પછી, ખરીદનાર દ્વારા ખરીદવા માટે સંમત થયેલા એપાર્ટમેન્ટના અંતિમ કાર્પેટ વિસ્તારની પુષ્ટિ વિક્રેતા કરશે, જેમાં કાર્પેટ વિસ્તારમાં થયેલા ફેરફારો, જો કોઈ હોય, તો તેની વિગતો રજૂ કરવામાં આવશે, જે (૩%) ત્રણ ટકાની વિવિધતા મર્યાદાને આધીન છે. જો એપાર્ટમેન્ટના કાર્પેટ વિસ્તારમાં ફેરફાર (૩%) ત્રણ ટકાથી વધુ હોય, તો ખરીદનાર દ્વારા પુષ્ટિ થયા પછી કાર્પેટ વિસ્તાર માટે ચૂકવવાપાત્ર ખરીદી વિચારણાની પુનઃગણતરી કરવામાં આવશે. જો (૩%) ત્રણ ટકાથી વધુ કાર્પેટ વિસ્તારમાં કોઈ ઘટાડો થાય છે, તો વિક્રેતા ૪૫ (પંચતાલીસ) દિવસની અંદર ખરીદનાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલા વધારાના પૈસા વાર્ષિક વ્યાજ સાથે પરત કરશે. SBI MCLR + 2% વાર્ષિક, ખરીદનાર દ્વારા આવી વધારાની રકમ ચૂકવવામાં આવી હોય તે તારીખથી. જો એપાર્ટમેન્ટના (૩%) ત્રણ ટકાથી વધુ કાર્પેટ એરિયામાં કોઈ વધારો થાય છે, તો વિક્રેતા ચુકવણી યોજનાના આગામી માઇલસ્ટોન મુજબ ખરીદનાર પાસેથી વધારાની રકમ માંગવા માટે હકદાર રહેશે. આ તમામ નાણાકીય ગોઠવણો આ કરારના કલમ 2.2 માં સંમત થયા મુજબ પ્રતિ ચોરસ મીટર સમાન દરે કરવામાં આવશે.

૩. ખરીદનાર દ્વારા ચૂકવવાપાત્ર અન્ય શુલ્ક:

૩.૧ વિક્રેતા ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટમાં પૂરા પાડવામાં આવનારા સામાન્ય વિસ્તારો અને સુવિધાઓના અસરકારક સંચાલન અને જાળવણી માટે એક સોસાયટી અથવા એસોસિએશન અથવા કંપની (ત્યારબાદ "મેનેજમેન્ટ બોડી" તરીકે ઓળખાશે) ની રચના કરશે. અહીં ખરીદનાર, પ્રોજેક્ટમાં મિલકત અને દુકાનોના અન્ય ખરીદદારો સાથે, વિક્રેતા નક્કી કરી શકે તેવા નામથી ઓળખાતી મેનેજમેન્ટ બોડીની રચના અને નોંધણીમાં જોડાશે અને ખરીદનાર, આવી મેનેજમેન્ટ બોડીની રચનાના હેતુ માટે, નોંધણી અને/અથવા સભ્યપદ માટેની અરજી અને મેનેજમેન્ટ બોડીની રચના અને નોંધણી માટે જરૂરી અન્ય કાગળો અને દસ્તાવેજો પર સહી કરશે અને અમલ કરશે, જેમાં પ્રસ્તાવિત મેનેજમેન્ટ બોડીના પેટા-નિયમોનો સમાવેશ થાય છે અને યોગ્ય રીતે ભરશે, સહી કરશે અને પરત કરશે.

વિક્રેતા દ્વારા ખરીદનારને મોકલવામાં આવે તેના સાત દિવસની અંદર, જેથી વિક્રેતા મેનેજમેન્ટ બોડીની નોંધણી કરાવી શકે. જો કોઈ વાંધો હોય, તો ખરીદનાર દ્વારા ડ્રાફ્ટ પેટા-નિયમો, અથવા મેમોરેન્ડમ અને/અથવા એસોસિએશનના લેખોમાં કોઈ ફેરફાર અથવા સુધારા કરવામાં આવે, જે સહકારી મંડળીઓના રજિસ્ટ્રાર અથવા કંપનીના રજિસ્ટ્રાર, જેમ બને તેમ, અથવા કોઈપણ અન્ય સક્ષમ અધિકારી દ્વારા જરૂરી હોય તો, કોઈ વાંધો લેવામાં આવશે નહીં. ખરીદનાર વધુમાં સંમત થાય છે કે તે/તેણી/તેઓ/તેઓ સમયાંતરે મેનેજમેન્ટ બોડીના નિયમો અને નિયમોનું પાલન કરશે અને તેનું પાલન કરશે અને દર મહિને સામાન્ય ખર્ચ અને જાળવણી ખર્ચ તેમજ પ્રોજેક્ટની સામાન્ય સુવિધાઓ અને સુવિધાઓના સંચાલન અને જાળવણી માટે ઉપરોક્ત મેનેજમેન્ટ બોડી દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલી કોઈપણ એકમ રકમ નિયમિતપણે ચૂકવશે.

૩.૨ ઉપર ઉલ્લેખિત ખરીદી વિચારણા ઉપરાંત, ખરીદનાર નીચેની રકમ ચાર્જ અથવા ડિપોઝિટ તરીકે ચૂકવવા માટે પણ જવાબદાર રહેશે:

સિનિયર ના	રકમ (માં (રૂપિયા)	હેતુ
૧	રૂ. ૮૧,૯૦૦/-	રનિંગ મેન્ટેનન્સ ચાર્જ માટે
૨	રૂ. ૧,૭૦,૧૦૦/-	તરફ જાળવણી જમા
કુલ	રૂ. ૨,૫૨,૦૦૦/- (રૂપિયા બે લાખ બાવન હજાર માત્ર)	

ઉપરોક્ત રકમ પર ચૂકવવાપાત્ર કોઈપણ GST અથવા કોઈપણ કર ખરીદનાર ભોગવશે. ઉપરોક્ત જાળવણી ડિપોઝિટ વિક્રેતા દ્વારા મેનેજમેન્ટ બોડીના નામે ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે જ્યારે તે રચાય અને કાર્યરત થાય. વિક્રેતા ઉપરોક્ત રકમ પર કોઈ વ્યાજ ચૂકવશે નહીં. વિક્રેતા દ્વારા એકત્રિત કરવામાં આવેલા જાળવણી ચાર્જનો ઉપયોગ વિક્રેતા દ્વારા પ્રોજેક્ટના સામાન્ય ખર્ચ અને સામાન્ય સુવિધાઓ અને સામાન્ય વિસ્તારો અને સુવિધાઓની જાળવણી માટે કરવામાં આવશે. જાળવણી ચાર્જની બાકીની રકમ વિક્રેતા દ્વારા કોઈપણ વ્યાજ વિના મેનેજમેન્ટ બોડીને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે જ્યારે મેનેજમેન્ટ બોડી પ્રોજેક્ટનું જાળવણી સંભાળશે.

૩.૩ ખરીદનાર આથી સંમત થાય છે કે તે/તેણી/તેઓ/તેઓ વિક્રેતાને, મેનેજમેન્ટ બોડીના પક્ષમાં પ્રોજેક્ટમાં કોમન વિસ્તારોમાં ટાઇટલ ટ્રાન્સફર કરવા માટે ચૂકવવાપાત્ર સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને નોંધણી ફીનો ખરીદનારનો હિસ્સો ચૂકવવા માટે પણ જવાબદાર રહેશે. જો ખરીદનાર આવી રકમ ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય, તો વિક્રેતા પ્રમાણસર રકમમાંથી કાપવાનો હકદાર રહેશે.

ખરીદનાર દ્વારા મેનેજમેન્ટ બોડીને ચૂકવવામાં આવતી જાળવણી ડિપોઝિટ.

૩.૪ ખરીદનાર દ્વારા ચૂકવવાના કરારમાં ઉલ્લેખિત રકમ ઉપરાંત, ખરીદનાર, ઉપરોક્ત મિલકતનો કબજો મેળવતા સમયે અથવા તે પહેલાં, વિક્રેતા અથવા મેનેજમેન્ટ બોડીને વિક્રેતા દ્વારા નક્કી કરવામાં આવેલ અને આ કરારની અન્ય કોઈપણ જોગવાઈઓમાં આવરી લેવામાં આવેલ ન હોય તેવા ખર્ચનો પ્રમાણસર હિસસો ચૂકવશે.

૩.૫ ખરીદનાર, વેચાણ દસ્તાવેજના અમલ પહેલાં, વિક્રેતા દ્વારા આવી રકમ ચૂકવવાની જવાબદારીની જાણ/નોટિસ મળ્યા પછી, કલમ ૩ માં ઉલ્લેખિત અન્ય તમામ ચાર્જીસ ૭ દિવસની અંદર ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશે.

૪. કબજો અને માલ-મિલકત ખત:

૪.૧ વિક્રેતા પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરશે, મકાન ઉપયોગ પરવાનગી મેળવશે અને ખરીદનારને તારીખ ૩૦-૦૯-૨૦૩૩ ના રોજ અથવા તે પહેલાં ફ્લેટનો કબજો આપશે, જે ફોર્સ મેજ્યોર શરતોને આધીન છે. જો પ્રમોટર ઉપરોક્ત તારીખ સુધીમાં તેના અને તેના એજન્ટોના નિયંત્રણની બહારના કારણોસર ખરીદનારને ફ્લેટનો કબજો આપવામાં નિષ્ફળ જાય અથવા અવગણના કરે, તો પ્રમોટર માંગણી પર ફ્લેટના સંદર્ભમાં તેને પહેલાથી જ મળેલી રકમ ખરીદનારને પરત કરવા માટે જવાબદાર રહેશે, જે તારીખથી પ્રમોટરને રકમ મળી તે તારીખ સુધી રકમ અને તેના પરનું વ્યાજ ચૂકવવામાં આવે ત્યાં સુધી.

૪.૨ “ફોર્સ મેજ્યોર” નો અર્થ વિક્રેતાના નિયંત્રણની બહારની કોઈપણ ઘટના અથવા ઘટનાઓ અથવા સંજોગોનું સંયોજન થશે જે (a) વાજબી ખંતના ઉપયોગ દ્વારા અથવા (b) વાજબી નિવારણ અને/અથવા વૈકલ્પિક પગલાં અપનાવવા છતાં, અટકાવી શકાતી નથી અથવા અટકાવવામાં આવતી નથી અને જે આ કરાર હેઠળ વિક્રેતાની તેની જવાબદારીઓ નિભાવવાની ક્ષમતાને પ્રતિકૂળ અસર કરે છે, જેમાં શામેલ હશે પરંતુ મર્યાદિત નહીં:

(i) ભગવાનનું કાર્ય જેમ કે આગ, દુષ્કાળ, પૂર, ભૂકંપ, રોગચાળો, કુદરતી આફતો; અથવા

(ii) વિસ્ફોટો અથવા અકસ્માતો, હવાઈ દુર્ઘટનાઓ, આતંકવાદી કૃત્ય; અથવા

(iii) હડતાલ અથવા તાળાબંધી, ઔદ્યોગિક વિવાદો; અથવા

(iv) ઉત્પાદકો, સપ્લાયર્સ, ટ્રાન્સપોર્ટર્સની હડતાલ, મજૂરોની અછત અથવા અન્ય મધ્યસ્થીઓ અથવા કોઈપણ કારણોસર સિમેન્ટ, સ્ટીલ અથવા અન્ય બાંધકામ સામગ્રીની ઉપલબ્ધતાનો અભાવ; અથવા

- (વી) યુદ્ધ અને યુદ્ધ, રમખાણો, બંધ અથવા નાગરિક હંગામો; અથવા
- (vi) કોઈપણ કાયદા, નિયમ અથવા નિયમનમાં સુધારો અથવા કોઈપણ સરકારી સત્તાવાળા તરફથી કોઈપણ મનાઈ હુકમ, કોર્ટના આદેશ અથવા નિર્દેશનો મુદ્દો જે વિક્રેતાને આ કરાર હેઠળ સંમત થયેલા કોઈપણ અથવા બધા નિયમો અને શરતોનું પાલન કરવાથી અટકાવે છે અથવા પ્રતિબંધિત કરે છે; અથવા
- (vii) સરકાર અથવા અન્ય કોઈ સત્તાધિકારી દ્વારા કરવામાં આવેલ અથવા જારી કરાયેલ કોઈપણ કાયદાકીય આદેશ અથવા નિયમન, અથવા, જો કોઈ સક્ષમ સત્તાધિકારી (ઓ) ઇનકાર કરે, વિલંબ કરે, ઉક્ત ઇમારત / ઉક્ત પ્રોજેક્ટ માટે જરૂરી મંજૂરીઓ આપવામાં ઇનકાર કરે અથવા; જો સક્ષમ સત્તાધિકારી (ઓ) દ્વારા આવી મંજૂરીઓ, પરવાનગીઓ, સૂચનાઓ, સૂચનાઓ સંબંધિત કોઈ બાબતો, મુદ્દાઓ, સક્ષમ અદાલત સમક્ષ કોઈપણ દાવો / રિટનો વિષય બને અથવા; કોઈપણ કારણોસર; અથવા
- (viii) ઉપરોક્ત જેવી કોઈપણ ઘટના અથવા સંજોગો.

૪.૩ મકાન ઉપયોગ પરવાનગી મળ્યા પછી, વિક્રેતા ખરીદનારને નોટિસ મોકલશે જેમાં તેને નોટિસ મળ્યાના ૭ દિવસની અંદર આ કરાર હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર બધી બાકી રકમ ચૂકવવાનું કહેવામાં આવશે અને આવી ચૂકવણી થયા પછી, વિક્રેતા ખરીદનારના પક્ષમાં આ મિલકતના કન્વેયન્સ/વેચાણ દસ્તાવેજના અમલ અને નોંધણી સાથે, ઉક્ત મિલકતનો કબજો ખરીદનારને સોંપશે.

૪.૪ ખરીદનાર, વેચનાર પાસેથી ખરીદનારને લેખિત સૂચના મળ્યાના ૧૫ દિવસની અંદર મિલકતનો કબજો લેશે જેમાં જણાવવામાં આવશે કે મિલકત ઉપયોગ અને કબજા માટે તૈયાર છે. ખરીદનાર, વેચનારના વકીલ/સોલિસિટર દ્વારા તૈયાર કરાયેલ જરૂરી વેચાણ/કન્વેય દસ્તાવેજ અને અન્ય દસ્તાવેજો રજૂ કરશે. જો ખરીદનાર, વેચનાર પાસેથી ખરીદનારને લેખિત સૂચના મળ્યાના ૧૫ દિવસની અંદર કબજો લેવામાં નિષ્ફળ જાય કે મિલકત ઉપયોગ અને કબજા માટે તૈયાર છે, તો ખરીદનાર જાળવણી ખર્ચ, મ્યુનિસિપલ કર, પ્રમાણસર જમીન મહેસૂલ, પાણી કર, વીજળી ખર્ચ વગેરે લાગુ પડતો ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશે.

૪.૫ પક્ષકારો વચ્ચે સંમતિ છે કે પક્ષકારો વચ્ચે કરવામાં આવનાર કન્વેયન્સ ડીડ/સેલ ડીડમાં વિક્રેતા દ્વારા ઉક્ત ઓથોરિટીની વેબસાઇટ પર અપલોડ કરાયેલ ડ્રાફ્ટ મુજબ રહેશે. ખરીદનારએ ઉપરોક્ત ડ્રાફ્ટની ચકાસણી કરી છે અને તે તેનાથી સંતુષ્ટ છે. રિયલ એસ્ટેટ (નિયમન અને વિકાસ) અધિનિયમ, 2016 અથવા હાલના કોઈપણ અન્ય કાયદા અથવા તેના હેઠળ રચાયેલ નિયમોની જોગવાઈઓ અનુસાર વધારાની શરતો અને નિયમોનો સમાવેશ કરી શકાય છે અથવા હાલના નિયમો અને શરતોમાં જરૂર મુજબ ફેરફાર કરી શકાય છે.

૫. વ્યાજમાં વિલંબ અને સમાપ્તિ:

૫.૧ જો વિક્રેતા પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવા અને ખરીદનારને મિલકત સોંપવા માટેના સમયપત્રકનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ જાય, સિવાય કે ફોર્સ મેજ્યોર સ્થિતિ, તો વિક્રેતા પ્રોજેક્ટની બિલ્ડિંગ ઉપયોગ પરવાનગી મેળવવાની તારીખ સુધી, દરેક મહિનાના વિલંબ માટે ખરીદનાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવતી બધી રકમ પર SBI MCLR + વાર્ષિક 2% વ્યાજ ખરીદનારને ચૂકવવા સંમત થાય છે.

૫.૨ જો વિક્રેતા ઉપર દરશાવેલ સમય મર્યાદામાં પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ કરવામાં નિષ્ફળ જાય તો ખરીદનારને આ વેચાણ કરાર રદ કરવાનો અને પ્રોજેક્ટમાંથી ખસી જવાનો અધિકાર રહેશે (ફોર્સ મેજ્યોર શરતોને કારણે વિલંબ સિવાય) અને ફક્ત આવી પરિસ્થિતિમાં, વિક્રેતા ખરીદનાર દ્વારા ચૂકવવામાં આવેલી બધી રકમ SBI MCLR + દરેક હપ્તાની પ્રાપ્તિની તારીખથી ગણતરી કરાયેલ વાર્ષિક 2% વ્યાજ સાથે ચૂકવશે. આ સિવાય ખરીદનારને વેચાણ માટેના આ કરારમાંથી ખસી જવાનો કે રદ કરવાનો કોઈ અધિકાર રહેશે નહીં.

૫.૩ જો ખરીદનાર ખરીદીના વિચારણાના કોઈપણ હપ્તાની ચૂકવણીમાં વિલંબ કરે છે અને/અથવા આ કરાર હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર કોઈપણ અન્ય રકમની ચૂકવણીમાં વિલંબ કરે છે, તો આ કરાર સમાપ્ત કરવાના વિક્રેતાના અધિકારને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના અથવા તેને નુકસાન પહોંચાડ્યા વિના, ખરીદનાર આ કરાર હેઠળ રકમ ચૂકવવાપાત્ર બને તે તારીખથી તે ખરેખર ચૂકવવામાં આવે તે તારીખ સુધીની તમામ વિલંબિત ચૂકવણીઓ પર SBI MCLR + 2% વાર્ષિક વ્યાજ ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશે. આવા સંજોગોમાં, વિક્રેતા ખરીદનાર દ્વારા સંપૂર્ણ બાકી રકમ ચૂકવવામાં ન આવે ત્યાં સુધી મિલકતના કબજાની ડિલિવરી રોકવા માટે હકદાર રહેશે.

૫.૪ કલમ ૫.૩ માં જણાવ્યા મુજબ ખરીદનાર પાસેથી વિલંબિત ચૂકવણી માટે વ્યાજ માંગવાના વિક્રેતાના અધિકારને પૂર્વગૃહ રાખ્યા વિના, જો ખરીદનાર આ કરાર હેઠળ ખરીદનાર દ્વારા વિક્રેતાને ચૂકવવાપાત્ર કોઈપણ રકમ (કોઈપણ કર, વ્યાજ સહિત) ચૂકવવામાં નિષ્ફળ જાય અને આવી કોઈપણ રકમ વ્યાજ સહિત વિક્રેતાને ચૂકવવાપાત્ર ન રહે તો વિક્રેતા આ કરાર એકપક્ષીય રીતે સમાપ્ત કરવાનો પણ હકદાર રહેશે.

પરંતુ, વિક્રેતાએ ખરીદનારને પંદર દિવસની લેખિત સૂચના ખરીદનાર દ્વારા આપેલા સરનામે રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ AD દ્વારા અને/અથવા ઈ-મેલ પર મેઇલ કરીને મોકલવી પડશે.

ખરીદનાર દ્વારા આ કરાર સમાપ્ત કરવાના તેના ઇરાદા અને કરાર સમાપ્ત કરવાના ચોક્કસ ઉલ્લંઘન અથવા શરતોના ભંગનું સરનામું પૂરું પાડવામાં આવશે. જો ખરીદનાર નોટિસના સમયગાળા દરમિયાન વિક્રેતા દ્વારા ઉલ્લેખિત ઉલ્લંઘન અથવા ઉલ્લંઘનોને સુધારવામાં નિષ્ફળ જાય તો આવી નોટિસ સમયગાળાના અંતે, વિક્રેતા આ કરારને એકપક્ષીય રીતે સમાપ્ત કરવાનો હકદાર રહેશે. વિક્રેતા સમાપ્તિ / રદ કરવાનો દસ્તાવેજ તૈયાર કરીને આ કરારની સમાપ્તિ / રદ કરવાની નોંધણી કરી શકે છે અને તેને અમલમાં મૂકી શકે છે અને/અથવા લાગુ કાયદા હેઠળ યોગ્ય સબ રજિસ્ટ્રાર અને કોર્ટપાણ અન્ય સંબંધિત સત્તાવાળા પાસે નોંધણી કરાવી શકે છે. સમાપ્તિ / રદ કરવાનો આ દસ્તાવેજ ખરીદનારને તે જ ભાવના અને ઇરાદા સાથે બંધનકર્તા રહેશે જેમ કે આવા મેમોરેન્ડમ ખરીદનાર દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવ્યા હોય. વિક્રેતા દ્વારા તેને લગતા ખર્ચ, શુલ્ક અને ખર્ચ ખરીદનારના ખાતામાં રહેશે અને ખરીદનાર વિક્રેતા દ્વારા માંગણી પર તરત જ તે ચૂકવવા અને ભરપાઈ કરવા માટે જવાબદાર રહેશે.

વધુમાં, વિક્રેતા અથવા ખરીદનાર દ્વારા આ કરાર સમાપ્ત થવા પર, વિક્રેતા ખરીદનાર પાસેથી પ્રાપ્ત રકમમાંથી કુલ ખરીદી કિંમતના 10%, લિક્વિડેટેડ નુકસાન તરીકે કાપવા માટે હકદાર રહેશે. જો ખરીદનાર દ્વારા અત્યાર સુધી ચૂકવવામાં આવેલ ખરીદી કિંમતના હપ્તા વિચારણાના 10% કરતા ઓછા હોય, તો ખરીદનારને વિક્રેતાને ચૂકવણી કરવાની રહેશે, અને વિક્રેતા ખરીદનાર પાસેથી બાકીની રકમ વસૂલ કરવા માટે હકદાર રહેશે અને ખરીદનાર સમાપ્તિના 30 દિવસની અંદર વિક્રેતાને તે જ રકમ ચૂકવશે. ઉપરોક્ત મુજબ કપાત પછી ખરીદનારને બાકી રહેલા કોઈપણ પૈસા વિક્રેતા દ્વારા આવી સમાપ્તિના 30 દિવસની અંદર પરત કરવામાં આવશે.

વધુમાં, વિક્રેતા અથવા ખરીદનાર દ્વારા આ કરાર સમાપ્ત થવા પર, ખરીદનાર ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટ/મિલકતમાં કોઈપણ હકનો દાવો કરવા માટે હકદાર રહેશે નહીં અને વિક્રેતા ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટ/મિલકતને કોઈપણ તૃતીય પક્ષ/ (ઓ) અથવા આવી વ્યક્તિ(ઓ) ને એવી રીતે અને એવી શરતો પર વેચવા અથવા અન્ય કોઈપણ રીતે ટ્રાન્સફર અથવા નિકાલ કરવાનો હકદાર રહેશે જે વિક્રેતા દ્વારા તેના સંપૂર્ણ વિવેકબુદ્ધિથી યોગ્ય અને યોગ્ય ગણાય, ખરીદનારની સંમતિ અથવા સંમતિના કોઈપણ સંદર્ભ અને/અથવા સંદર્ભ વિના.

ક. ની રજૂઆત અને વોરંટી
વિક્રેતા:

ક.૧ હિરેન રાવલ એન્ડ એસોસિએટ્સ, એડવોકેટ્સ દ્વારા તારીખ: ૨૧-૦૪-૨૦૨૬ ના રોજ જારી કરાયેલા ટાઇટલ રિપોર્ટમાં જાહેર કરાયેલા પ્રોજેક્ટ જમીનના સંદર્ભમાં પ્રમોટર પાસે સ્પષ્ટ અને વેચાણપાત્ર ટાઇટલ છે અને પ્રોજેક્ટ જમીન પર વિકાસ કરવા માટે જરૂરી અધિકારો ધરાવે છે અને પ્રોજેક્ટના અમલીકરણ માટે પ્રોજેક્ટ જમીનનો વાસ્તવિક, ભૌતિક અને કાનૂની કબજો પણ ધરાવે છે;

ક.૨ પ્રમોટર પાસે પ્રોજેક્ટનો વિકાસ કરવા માટે સક્ષમ અધિકારીઓ પાસેથી કાયદેસર અધિકારો અને જરૂરી મંજૂરીઓ છે અને પ્રોજેક્ટનો વિકાસ પૂર્ણ કરવા માટે સમય સમય પર જરૂરી મંજૂરીઓ મેળવશે;

ક.૩ પ્રોજેક્ટની જમીન અથવા પ્રોજેક્ટ પર ટાઇટલ રિપોર્ટમાં જાહેર કરાયેલા બોજો સિવાય કોઈ બોજો નથી;

ક.૪ પ્રોજેક્ટ જમીન અથવા પ્રોજેક્ટના સંદર્ભમાં કોઈપણ કોર્ટ સમક્ષ કોઈ મુકદ્દમા પેન્ડિંગ નથી, સિવાય કે ટાઇટલ રિપોર્ટમાં જાહેર કરાયેલા મુકદ્દમાઓ;

ક.૫ પ્રોજેક્ટ જમીન અને/અથવા પ્રોજેક્ટના સંદર્ભમાં સરકાર અથવા અન્ય કોઈ સ્થાનિક સંસ્થા તરફથી સંપાદન અથવા માંગણી માટે કોઈ સૂચના પ્રાપ્ત થઈ નથી અથવા વિક્રેતાને બજાવવામાં આવી નથી.

ક.૬ વિક્રેતા ફ્લોરિંગ, સેનિટરી ફિટિંગ, લિક્વિડ વગેરે સંબંધિત ફિક્સર અને ફિટિંગ પૂરા પાડશે. એ નોંધવું જોઈએ કે ઉપરોક્ત સ્પષ્ટીકરણો વિક્રેતાના નિયંત્રણની બહારના કારણોસર બદલાઈ શકે છે. ઉપરાંત, પરિશિષ્ટમાં ઉલ્લેખિત સ્પષ્ટીકરણો મૂળભૂત પ્રકૃતિના છે અને રંગ, ડિઝાઇન, પેટર્ન, ટેક્સચર વગેરેમાં કેટલાક ફેરફારો થઈ શકે છે.

ક.૭ પ્રવર્તમાન જનરલ ડેવલપમેન્ટ કંટ્રોલ રેગ્યુલેશન્સની જોગવાઈઓ અનુસાર વિક્રેતાએ પ્રોજેક્ટમાં વાહન પાર્કિંગ જગ્યાઓ માટે એક ભોયરું પૂરું પાડ્યું છે. ખરીદનાર આથી જાગૃત છે અને સ્પષ્ટપણે સંમત છે, સંમતિ આપે છે અને પુષ્ટિ આપે છે કે ખરીદનાર અને તેમના પરિવારના સભ્યો તેમના વાહનો ફક્ત તેમના ફાળવેલ/નિયુક્ત પાર્કિંગ વિસ્તારમાં જ પાર્ક કરશે અને તેઓ મુલાકાતી પાર્કિંગ વિસ્તારમાં અથવા પ્રોજેક્ટના અન્ય કોઈપણ સભ્યના ફાળવેલ પાર્કિંગ વિસ્તારમાં પાર્ક કરવા માટે હકદાર રહેશે નહીં. પ્રોજેક્ટમાં બધા પાર્કિંગ વિસ્તારો (હોલો પ્લિન্থ અથવા માર્જિનમાં) ફાળવણીના આધારે છે અને ફાળવણીના અધિકારો ફક્ત મેનેજમેન્ટ બોડી પાસે છે જે મેનેજમેન્ટ બોડી દ્વારા નિયંત્રિત કરવામાં આવશે. મેનેજમેન્ટ બોડી કોઈપણ એપાર્ટમેન્ટ/દુકાન કબજે કરનારને વિશિષ્ટ પાર્કિંગ સ્લોટ ફાળવવાનો નિર્ણય લેશે. વિક્રેતા/વ્યવસ્થાપન સંસ્થા ખરીદનાર સામે કડક કાર્યવાહી કરવા માટે હકદાર રહેશે, જેમાં દંડ લાદવાનો પણ સમાવેશ થાય છે, જો તે આમ ન કરે તો

પાર્કિંગ નિયમોનું પાલન કરો. ખરીદનારને ખબર છે કે જગ્યાની વધુ સારી સલામતી અને સુરક્ષા અને માલિકો/અંતિમ વપરાશકર્તાઓની સુવિધા માટે, પ્રોજેક્ટની અંદર ભારે વાહનોના પ્રવેશ/અવરોધને મંજૂરી આપવામાં આવશે નહીં. વાણિજ્યિક એકમોના ખરીદનાર અને તેમના કર્મચારીઓ/એજન્ટો/મુલાકાતીઓ રહેણાંક ફ્લેટ માલિકો માટે સીમાંકિત પાર્કિંગ જગ્યામાં તેમના વાહનો પાર્ક કરવા માટે હકદાર રહેશે નહીં. ખરીદનાર આથી મેનેજમેન્ટ બોડી/વિક્રેતા દ્વારા કરવામાં આવેલી પાર્કિંગ ફાળવણી વ્યવસ્થાનું પાલન કરવા અને ભવિષ્યમાં તેના સંદર્ભમાં કોઈ વિવાદ ન ઉઠાવવા માટે સંમત થાય છે. ખરીદનાર આથી જાહેર કરે છે કે તેણે પાર્કિંગ સ્લોટ ફાળવવા માટે વિક્રેતાને કોઈ રકમ ચૂકવી નથી.

૬.૮ જો ખરીદનાર મિલકતના કબજાની તારીખથી પાંચ વર્ષના સમયગાળામાં, એપાર્ટમેન્ટ/દુકાન/યુનિટ/મિલકત અથવા એપાર્ટમેન્ટ સ્થિત હોય તે મકાનમાં કોઈપણ માળખાકીય ખામી અથવા કારીગરી, ગુણવત્તા અથવા સેવાની જોગવાઈને કારણે કોઈપણ ખામી વિક્રેતાના ધ્યાન પર લાવે છે, તો જ્યાં પણ શક્ય હોય ત્યાં વિક્રેતા દ્વારા આવી ખામીઓને પોતાના ખર્ચે સુધારવામાં આવશે અને જો આવી ખામીઓને સુધારવાનું શક્ય ન હોય, તો ખરીદનાર વિક્રેતા પાસેથી આવી ખામીને સુધારવા/સુધારવા માટેના ખર્ચ જેટલું વળતર મેળવવા માટે હકદાર રહેશે. પરંતુ વિક્રેતા નીચેના કિસ્સાઓમાં કોઈપણ ખામી સુધારવા અથવા કોઈપણ વળતર ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશે નહીં:

- a. જો આવી કોઈપણ ખામીનું કારણ વિક્રેતાને આભારી ન હોય અથવા વિક્રેતાના નિયંત્રણની બહાર હોય; અથવા
- b. ખરાબ હેન્ડલિંગ, અયોગ્ય ઉપયોગ અથવા અનધિકૃત ફેરફારને કારણે કુદરતી ઘસારો અને નુકસાનના કિસ્સામાં; અથવા
- સી. ઉત્પાદકો અથવા સપ્લાયર દ્વારા ખામી તરીકે ગણવામાં ન આવતા વિવિધ કુદરતી અથવા ફેક્ટરી બનાવટના ઉત્પાદનોના આકાર, કદ, જાડાઈ અથવા રંગમાં કોઈપણ સહજ અનુમતિપાત્ર ભિન્નતા અને સહિષ્ણુતાની હદ સુધી વિક્રેતા જવાબદાર રહેશે નહીં; અથવા
- d. જો ગેરંટી અને વોરંટી તૃતીય પક્ષ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવે છે, તો તે ખરીદનારને પણ લાગુ કરવામાં આવશે અને આવી વોરંટી અને ગેરંટીનું પાલન કરવાનું કાર્ય તૃતીય પક્ષ દ્વારા પૂરી પાડવામાં આવેલ ઉત્પાદક ગેરંટી/વોરંટી ખામી જવાબદારી સમયગાળા પહેલાં સમાપ્ત થાય છે અને આવી વોરંટી ઉપરોક્ત એકમ/મકાન/તબક્કો/વિંગના જાળવણી હેઠળ આવરી લેવામાં આવે છે, અને જો વાર્ષિક જાળવણી કરાર અથવા લાગુ લાઇસન્સ ખરીદનાર/વ્યવસ્થાપન સંસ્થા દ્વારા કરવામાં/નવીકરણ કરવામાં ન આવે, તો વિક્રેતા તેના કારણે થતી કોઈપણ ખામી માટે જવાબદાર રહેશે નહીં; અથવા

e. જો ખરીદનાર આ કરારના કલમ 7 માં ઉલ્લેખિત કોઈપણ રજૂઆતો અથવા વોરંટીમાં ડિફોલ્ટ કરે છે.

એફ. મેનેજમેન્ટ બોડી અથવા વ્યક્તિગત ખરીદનાર દ્વારા નિર્ધારિત જાળવણી સમયપત્રકનું પાલન કરશે ઉત્પાદક/વિક્રેતા.

g. ખરીદનાર ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટમાં કોઈપણ પ્રકારના કોઈપણ ફેરફાર કરશે નહીં જેમાં કોલમ, બીમ વગેરે અથવા તેમાં ફિટિંગમાં ફેરફારનો સમાવેશ થાય છે પરંતુ તે મર્યાદિત નથી, ખાસ કરીને આથી સંમતિ આપવામાં આવે છે કે ખરીદનાર/ઓ કોઈપણ ફિટિંગ, પાઇપ, પાણી પુરવઠા જોડાણોમાં અથવા બાથરૂમ, શૌચાલય અને રસોડામાં કોઈપણ બાંધકામ અથવા ફેરફાર કરશે નહીં, જેના પરિણામે પાણી લીકેજ/સીપેજ થઈ શકે છે. જો આવા કોઈપણ કામ વિક્રેતાની લેખિત સંમતિ વિના હાથ ધરવામાં આવે છે, તો ખામી જવાબદારી આપમેળે રદ થઈ જશે.

ક.ઉ ઉપરોક્ત કાયદાની જોગવાઈઓ અનુસાર, વિક્રેતા પ્રોજેક્ટમાં સામાન્ય વિસ્તારોના માલિકી હક મેનેજમેન્ટ બોડીને ટ્રાન્સફર કરશે અને તેનો શાંતિપૂર્ણ કબજો મેનેજમેન્ટ બોડીને સોંપશે અને તેના સંબંધિત ખર્ચ મેનેજમેન્ટ બોડી દ્વારા એકત્રિત ભંડોળમાંથી ઉઠાવવામાં આવશે.

ક.૧૦ ઉપરોક્ત કાયદાની જોગવાઈઓ અનુસાર, વિક્રેતા પ્રોજેક્ટમાં સામાન્ય વિસ્તારોના માલિકી હક મેનેજમેન્ટ બોડીને ટ્રાન્સફર કરશે અને તેનો શાંતિપૂર્ણ કબજો મેનેજમેન્ટ બોડીને સોંપશે. અને તેના સંબંધિત ખર્ચ મેનેજમેન્ટ બોડી દ્વારા તેમના દ્વારા એકત્રિત ભંડોળમાંથી ઉઠાવવામાં આવશે.

૭. રજૂઆતો, વોરંટી અને કરારો
ખરીદનારનું:

૭.૧ ખરીદનાર આ કરાર હેઠળ ચૂકવવાપાત્ર બધી રકમ (વ્યાજ સહિત) નિયમિતપણે ચૂકવશે.

૭.૨ ખરીદનાર ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટ અથવા તેના કોઈપણ ભાગનો ઉપયોગ કરશે અથવા તેનો ઉપયોગ ફક્ત રહેણાંક હેતુ માટે કરવાની પરવાનગી આપશે. ખરીદનાર પાર્કિંગ જગ્યાનો ઉપયોગ ફક્ત પેસેન્જર વાહન રાખવા અથવા પાર્ક કરવા માટે જ કરશે.

૭.૩ ખરીદનારને લેખિતમાં સૂચના આપ્યા પછી વિક્રેતા દ્વારા એપાર્ટમેન્ટ ઉપયોગ અને રહેવા માટે તૈયાર છે તે પછી ૧૫ દિવસની અંદર, ખરીદનાર પ્રોજેક્ટ જમીનના સંદર્ભમાં ખર્ચનો પ્રમાણસર હિસસો (એટલે કે એપાર્ટમેન્ટના કાર્પેટ વિસ્તારના પ્રમાણમાં) સહન કરવા અને ચૂકવવા માટે જવાબદાર રહેશે અને

સ્થાનિક કર, સુધારણા ચાર્જ અથવા સંબંધિત સ્થાનિક સત્તાવાળાઓ અને/અથવા સરકાર દ્વારા લેવામાં આવતા અન્ય વસૂલાત, પાણીના ચાર્જ, વીમો, સામાન્ય લાઇટ, કારકુનો, બિલ કલેક્ટર્સ, ચોકીદાર, સફાઈ કામદારોના સમારકામ અને પગાર અને પ્રોજેક્ટ જમીન અને પ્રોજેક્ટના સંચાલન અને જાળવણી માટે જરૂરી અને આકસ્મિક અન્ય તમામ ખર્ચ. મેનેજમેન્ટ બોડીની રચના ન થાય ત્યાં સુધી, ખરીદનાર વિક્રેતાને નક્કી કરવામાં આવે તેટલો પ્રમાણસર હિસ્સો ચૂકવશે. ખરીદનાર દ્વારા વિક્રેતાને ચૂકવવામાં આવેલી રકમ પર કોઈ વ્યાજ રહેશે નહીં અને ઉપરોક્ત મુજબ મેનેજમેન્ટ બોડીને ટ્રાન્સફર ન થાય ત્યાં સુધી વિક્રેતા પાસે રહેશે.

૭.૪ ખરીદનાર સંમત થાય છે કે તેઓ ઉક્ત એપાર્ટમેન્ટના મુક્ત, સ્વતંત્ર અને સંપૂર્ણ માલિકો બનશે, તેમ છતાં ઉક્ત મેનેજમેન્ટ બોડી દ્વારા ઘડવામાં આવનાર નિયમો અને વિનિયમો અનુસાર તેમના દ્વારા ઉક્ત એપાર્ટમેન્ટનો ઉપયોગ, કબજો અને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

૭.૫ ખરીદનારને ખબર છે કે પ્રોજેક્ટમાં સ્થિત અન્ય એકમો ભવિષ્યમાં અન્ય ખરીદદારોને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે, અને આવા અન્ય ખરીદદારોના પક્ષમાં કરાર અને વેચાણ દસ્તાવેજ/કન્વેયન્સ દસ્તાવેજ કરવામાં આવશે.

ખરીદનારને જાણ કરવામાં આવે છે કે ઉપરના માળના એપાર્ટમેન્ટ/ફ્લેટને તેમના એપાર્ટમેન્ટની બાજુમાં/સામે સ્થિત ટેરેસના સંદર્ભમાં વિશિષ્ટ ટેરેસ અધિકારો હશે અને આવા એપાર્ટમેન્ટના ખરીદનાર/કબજેદારોને આવા ટેરેસમાં વિશિષ્ટ ઉપયોગ અને માલિકી અધિકારો આપવામાં આવશે, જોકે તેઓ તેના પર કોઈ કાયમી બાંધકામ કરી શકશે નહીં. દરેક બ્લોક ઉપર બાકીનો ટેરેસ (ઉપર ઉલ્લેખિત વિશિષ્ટ ટેરેસ અધિકારો સિવાય), ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટની ઉપર સ્થિત ટેરેસ સહિત, સામાન્ય ટેરેસ હશે જ્યાં કોઈ કામચલાઉ કે કાયમી બાંધકામ માન્ય રહેશે નહીં અને હંમેશા ખુલ્લું રાખવામાં આવશે.

ખરીદનાર એ પણ જાણે છે કે અન્ય તમામ માલિકો પણ સામાન્ય સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવા અને તેનો આનંદ માણવા માટે હકદાર રહેશે અને તેમનો પણ તેમાં અવિભાજ્ય હિત રહેશે. એ વાત પર સંમતિ આપવામાં આવી છે કે ખરીદનાર જરૂરી ચાર્જ/ફી ચૂકવ્યા પછી અને પ્રસ્તાવિત મેનેજમેન્ટ બોડીના સભ્ય બન્યા પછી જ અવિભાજ્ય સામાન્ય સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવા અને તેનો આનંદ માણવા માટે હકદાર રહેશે.

૭.૬ એપાર્ટમેન્ટનો કબજો લેવામાં આવે તે તારીખથી ખરીદનારના પોતાના ખર્ચે સારી અને ભાડાપાત્ર સમારકામ અને સ્થિતિમાં એપાર્ટમેન્ટની જાળવણી કરવી અને જે બિલ્ડિંગમાં એપાર્ટમેન્ટ છે તેમાં અથવા તેને કંઈપણ કરવું નહીં અથવા કરાવવાની ફરજ પાડવી નહીં.

એવી કોઈ જગ્યા નથી જે નિયમો, નિયમનો અથવા પેટા-નિયમોની વિરુદ્ધ હોય અથવા જો જરૂરી હોય તો, સ્થાનિક સત્તાવાળાઓની સંમતિ વિના, એપાર્ટમેન્ટ જે મકાનમાં સ્થિત છે તેમાં અને એપાર્ટમેન્ટમાં અથવા તેના કોઈપણ ભાગમાં ફેરફાર/બદલાવ અથવા ઉમેરો કરી શકે છે.

૭.૭ એપાર્ટમેન્ટમાં એવો કોઈ પણ સામાન સંગ્રહિત ન કરવો જે જોખમી, જ્વલનશીલ અથવા ખતરનાક હોય અથવા એટલો ભારે હોય કે જે એપાર્ટમેન્ટ સ્થિત હોય તે ઇમારતના બાંધકામ અથવા માળખાને નુકસાન પહોંચાડે અથવા જેના પર સંબંધિત સ્થાનિક અથવા અન્ય સત્તાવાળાઓ દ્વારા વાંધો ઉઠાવવામાં આવે તેવા માલનો સંગ્રહ કરવો નહીં અને ભારે પેકેજો વહન કરતી વખતે કાળજી લેવી જોઈએ જે સીડી, સામાન્ય માર્ગો અથવા એપાર્ટમેન્ટ સ્થિત હોય તે ઇમારતના કોઈપણ અન્ય માળખાને નુકસાન પહોંચાડી શકે છે અથવા નુકસાન પહોંચાડવાની શક્યતા છે, જેમાં એપાર્ટમેન્ટ સ્થિત હોય તે ઇમારતના પ્રવેશદ્વારનો પણ સમાવેશ થાય છે અને જો ખરીદદારની બેદરકારી અથવા ભૂલને કારણે એપાર્ટમેન્ટ સ્થિત હોય તે ઇમારત અથવા એપાર્ટમેન્ટને કોઈ નુકસાન થાય છે, તો ખરીદદાર ઉલ્લંઘનના પરિણામો માટે જવાબદાર રહેશે.

૭.૮ ખરીદદાર પોતાના ખર્ચે ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટનું તમામ આંતરિક સમારકામ કરશે અને એપાર્ટમેન્ટને તે જ સ્થિતિમાં, સ્થિતિ અને ક્ષમમાં જાળવશે જે રીતે વિક્રેતા દ્વારા ખરીદદારને સોંપવામાં આવ્યું હતું અને જે બિલ્ડિંગમાં એપાર્ટમેન્ટ આવેલું છે તેમાં અથવા એપાર્ટમેન્ટમાં એવું કંઈ કરશે નહીં અથવા કરાવવાની ફરજ પાડશે નહીં જે સંબંધિત સ્થાનિક સત્તાવાળા અથવા અન્ય જાહેર સત્તાવાળાના નિયમો અને નિયમો અને પેટા-નિયમોની વિરુદ્ધ હોય. જો ખરીદદાર ઉપરોક્ત જોગવાઈનું ઉલ્લંઘન કરીને કોઈપણ કૃત્ય કરે છે, તો ખરીદદાર તેના પરિણામો માટે સંબંધિત સ્થાનિક સત્તાવાળા અથવા જાહેર સત્તાવાળાને જવાબદાર અને જવાબદાર રહેશે.

7.9 Not to demolish or cause to be demolished the Apartment or any part thereof, nor at any time make or cause to be made any addition or alteration of whatever nature in or to the Apartment or any part thereof, nor any alteration in the elevation and outside colour scheme of the building in which the Apartment is situated and shall keep the portion, sewers, drains and pipes in the Apartment and the appurtenances thereto in good tenantable repair and condition, and in particular, so as to support shelter and protect the other parts of the building in which the Apartment is situated and shall not chisel or in any other manner cause damage to columns, beams, walls, slabs or RCC, Partis or other structural members in the Apartment without the prior written permission of the VENDOR and/or the Management Body.

- 7.10 Not to do or permit to be done any act or thing which may render void or voidable any insurance of the Project Land and the building in which the Apartment is situated or any part thereof or whereby any increased premium shall become payable in respect of the insurance.
- 7.11 Not to throw dirt, rubbish, rags, garbage or other refuse or permit the same to be thrown from the said Apartment in the compound or any portion of the project land and the building in which the Apartment is situated.
- 7.12 The PURCHASER shall not let, sub-let, transfer, assign or part with interest or benefit factor of this Agreement or part with the possession of the Apartment until all the dues payable by the PURCHASER to the VENDOR under this Agreement are fully paid up and without the prior written consent of the VENDOR.
- 7.13 The PURCHASER shall observe and perform all the rules and regulations which the Management Body may adopt at its inception and the additions, alterations or amendments thereof that may be made from time to time for protection and maintenance of the said building and the Apartments therein and for the observance and performance of the Building Rules, Regulations and Bye- laws for the time being of the concerned local authority and of Government and other public bodies. The PURCHASER shall also observe and perform all the stipulations and conditions laid down by the Management Body regarding the occupancy and use of the Apartment in the Building and shall pay and contribute regularly and punctually towards the taxes, expenses or other out-goings in accordance with the terms of this Agreement.
- 7.14 The PURCHASER shall permit the VENDOR and their surveyors and agents, with or without workmen and others, at all reasonable times, to enter into and upon the said Apartment or buildings or any part thereof to view and examine the state and condition thereof. The PURCHASER shall permit the VENDOR and their surveyors and agents, with or without workmen and others, at all reasonable times, to enter into and upon the project land or any part thereof to examine the state and condition thereof.

૭.૧૫ આ વેચાણ કરાર હેઠળ ખરીદનારને ઉપરોક્ત મિલકતમાં કોઈ અધિકાર, માલિકી હક કે રસ મળતો નથી. ઉપરોક્ત મિલકતના માલિકી હકો સંપૂર્ણ અને અંતિમ વિચારણા રકમ (ઉપરોક્ત તમામ ચાર્જ સહિત) ચૂકવ્યા પછી અને અંતિમ વેચાણ દસ્તાવેજના અમલ પછી જ ખરીદનારને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવશે.

ખરીદનારની તરફેણમાં. આ કરારમાં સમાવિષ્ટ કંઈપણ ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટ/મિલકત અથવા ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ જમીન અને મકાન અથવા તેના કોઈપણ ભાગના કાયદાકીય ગ્રાન્ટ, મૃત્યુ અથવા સોંપણી તરીકે અર્થઘટન કરવાનો નથી અને તેનો અર્થઘટન કરવામાં આવશે નહીં. ખરીદનારનો કોઈ દાવો રહેશે નહીં અને આ દ્વારા તેને વેચવા માટે સંમત થયેલા એપાર્ટમેન્ટ સિવાય અને બધી ખુલ્લી જગ્યાઓ, પાર્કિંગ જગ્યાઓ, લોબી, સીડી, ટેરેસ, સામાન્ય સુવિધાઓ, સુવિધાઓ અને વિસ્તારો, વિક્ષેપિત મિલકત રહેશે જ્યાં સુધી તે અગાઉ ઉલ્લેખિત મુજબ ટ્રાન્સફર ન થાય.

૭.૧૬ ખરીદનાર આથી સ્વીકારે છે કે ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના સંદર્ભમાં મેનેજમેન્ટ બોડીની રચના થયા પછી પણ, વિક્ષેપિત ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટમાં વેચાયેલા એપાર્ટમેન્ટ (ઓ) ને કોઈપણ તૃતીય પક્ષને યોગ્ય લાગે તેવા નિયમો અને શરતો પર વેચવા અથવા અન્ય કોઈપણ રીતે ટ્રાન્સફર કરવા માટે હકદાર રહેશે અને વેચાયેલા એપાર્ટમેન્ટના આવા ખરીદનાર/ટ્રાન્સફર કરનાર મેનેજમેન્ટ બોડીના સભ્ય બનવા અને અન્ય એકમ ખરીદદારો/કબજેદારોની સમકક્ષ પ્રોજેક્ટમાં તમામ સામાન્ય વિસ્તારો અને સુવિધાઓનો ઉપયોગ કરવા માટે હકદાર રહેશે.

૭.૧૭ આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે ખરીદનારને બતાવેલ મંજૂર લેઆઉટ/પ્લાન વિક્ષેપિત દ્વારા ફેરફાર/ફેરફાર/સુધારણાને આધીન છે. ખરીદનાર સ્વીકારે છે કે આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરતી વખતે તેને/તેણીને બતાવેલ લેઆઉટ/પ્લાન બજારની સ્થિતિ, બજારની માંગ અને/અથવા વિકાસ નિયંત્રણ નિયમોની આવશ્યકતાઓ સહિત કોઈપણ કારણોસર વિક્ષેપિત દ્વારા સમયાંતરે બદલી, સુધારી, બદલી શકાય છે. ખરીદનારને પ્રોજેક્ટનું બ્રોશર પણ આપવામાં આવ્યું છે જે પ્રોજેક્ટનું વર્ણન પણ કરે છે. જો કે, ઉપરોક્ત બ્રોશર ફક્ત ઉદાહરણ તરીકે છે અને તેને બંધનકર્તા કાનૂની દસ્તાવેજ તરીકે અર્થઘટન કરવામાં આવતું નથી. બ્રોશરમાં બતાવેલ છબીઓ કમ્પ્યુટર-પ્રેરિત રજૂઆતો છે અને ભૂલ અને ભૂલને પાત્ર છે. બ્રોશરમાં બતાવેલ ફર્નિચર અને ફિક્સર ફક્ત ઉદાહરણ તરીકે છે અને માનક ઉત્પાદનનો ભાગ નથી. વિક્ષેપિત પ્રોજેક્ટના આર્કિટેક્ટ અથવા એન્જિનિયર દ્વારા સૂચવવામાં આવેલ સ્થળ પરના વાસ્તવિક બાંધકામમાં અથવા પ્રોજેક્ટના સ્પષ્ટીકરણો અથવા સુવિધાઓમાં ફેરફાર/ફેરફાર કરવાનો અધિકાર અનામત રાખે છે. ખરીદનાર દ્વારા સંમતિ આપવામાં આવે છે કે વિક્ષેપિત સમયાંતરે ઉપલબ્ધ સંપૂર્ણ FSI ના વપરાશ માટે વિક્ષેપિત દ્વારા જરૂરી કોઈપણ અન્ય રીતે મંજૂર લેઆઉટમાં કોઈપણ ફેરફાર/સુધારણા અને/અથવા ફેરફાર કરવા માટે પણ હકદાર રહેશે.

૭.૧૮ ખરીદનાર આથી કરાર કરે છે કે તે LIFE માં કરવામાં આવતા કોઈપણ પ્રકારના કાયદેસર રીતે માન્ય બાંધકામ/વિકાસના સમાવેશ/બાકાત સામે કોઈ વાંધો ઉઠાવશે નહીં.

ઇન બ્લુ પ્રોજેક્ટ. ખરીદનાર આથી કરાર કરે છે કે બાંધકામ કાર્યને કારણે થતી કોઈપણ કથિત અથવા વાસ્તવિક ઉપદ્રવ અથવા અસુવિધા છતાં, ખરીદનાર કોઈપણ અવરોધ, વાંધો અથવા માંગણી વિના ઉપરોક્ત લાઇફ ઇન બ્લુ પ્રોજેક્ટ વિકસાવવા માટે હકદાર રહેશે. વધુમાં, ખરીદનાર વિક્રેતા સાથે કરાર કરે છે કે વિક્રેતા તેની ઇચ્છા મુજબ લાઇફ ઇન બ્લુ પ્રોજેક્ટનું બાંધકામ અને વિકાસ કરવા માટે હકદાર રહેશે અને ખરીદનાર તેના માટે વિક્રેતાને તમામ સહયોગ આપશે.

૭.૧૯ ખરીદનાર પ્રતિનિધિત્વ કરે છે કે તેમણે સ્પષ્ટીકરણો, યોજનાઓ, લેઆઉટ, બ્રોશર્સ, મંજૂરીઓ, ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ જમીન અને ઉપરોક્ત મિલકતના માલિકી હક, કિંમત અને વિક્રેતા દ્વારા ઉપરોક્ત મિલકત વિકસાવવાની દરખાસ્ત કરવાની રીત વાંચી અને સમજી લીધી છે અને તેનાથી સંપૂર્ણપણે સંતુષ્ટ છે.

૭.૨૦ ખરીદનારને કોઈપણ બેટરમેન્ટ ચાર્જ અથવા GUDA/સરકાર સંબંધિત ચાર્જ/લેવી અને ડ્રેનેજ અથવા પાણી અથવા ગેસ/યુટિલિટી કનેક્શન માટે ડિપોઝિટ/ચાર્જ અને ભવિષ્યમાં વેચાણ ડીડ પહેલાં અથવા પછી સમયાંતરે આવનાર કોઈપણ ટાઉન પ્લાનિંગ સંબંધિત ચાર્જનો ભોગવવાનો રહેશે.

૭.૨૧ ખરીદનાર ઉપરોક્ત મિલકતના સંદર્ભમાં બાંધકામ પરવાનગીની તારીખ પછી કેન્દ્ર સરકાર, રાજ્ય સરકાર, AUDA અને/અથવા સ્થાનિક સત્તાવાળાઓને ચૂકવવાપાત્ર તમામ વર્તમાન અને ભવિષ્યના લાગુ પડતા ચાર્જ, મિલકત/મ્યુનિસિપલ ટેક્સ, સેસ, બેટરમેન્ટ ચાર્જ વગેરેનો ભોગવટો કરશે અને ચૂકવશે.

૭.૨૨ જો ખરીદનાર કોઈપણ નાણાકીય સંસ્થા / બેંક ("સંસ્થા") પાસેથી હાઉસિંગ લોન મેળવવા માંગતો હોય, જે કાર્યની પ્રગતિ અનુસાર અથવા અન્યથા વિતરિત કરવામાં આવે, અને સંસ્થા દ્વારા સીધી વિક્રેતાને ચૂકવવામાં આવે, તો ખરીદનાર આ માટે સંમતિ / પરવાનગી આપે છે. વિક્રેતા સંસ્થા પાસેથી સીધી આવી ચુકવણીનો દાવો કરવા અને પ્રાપ્ત કરવા માટે હકદાર રહેશે અને ખરીદનાર આ દ્વારા વિક્રેતા અને સંસ્થાને તેના માટે અટલ સંમતિ આપે છે. સંસ્થા દ્વારા વિક્રેતાને કરવામાં આવેલ આવા વિતરણો સંસ્થા દ્વારા ખરીદનારના હાઉસિંગ લોન ખાતામાં ડેબિટ કરવામાં આવશે અને આ કરાર હેઠળ પ્રાપ્ત થનારી રકમ અને અન્ય રકમ માટે વિક્રેતા દ્વારા પ્રાપ્ત કરવામાં આવશે.

૮. પ્રમોટર આથી જાહેર કરે છે કે, ઉપલબ્ધ ફ્લોર સ્પેસ ઇન્ડેક્સ પ્રોજેક્ટ જમીનના સંદર્ભમાં આજની તારીખે ૧૩૧૬૭ ચો. મીટર. અને પ્રમોટરે ફ્લોર સ્પેસ ઇન્ડેક્સનો ઉપયોગ કરવાની યોજના બનાવી છે ૧૯૭૫૦.૫૦ ચો. મીટર. પ્રીમિયમની ચુકવણી પર ઉપલબ્ધ TDR અથવા FSI અથવા પ્રોત્સાહન FSI તરીકે ઉપલબ્ધ FSIનો ઉપયોગ કરીને

વિકાસ નિયંત્રણ નિયમનમાં ઉલ્લેખિત અથવા વિકાસ નિયંત્રણ નિયમનોની અપેક્ષા પર આધારિત વિવિધ યોજનાઓ, જે ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટને લાગુ પડે છે. પ્રમોટરે ફ્લોર સ્પેસ ઇન્ડેક્સ જાહેર કર્યો ૧૯૬૦૬.૧૬ ચો. મીટર. ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ પર પ્રોજેક્ટ જમીન પર ઉપયોગ કરવાની દરખાસ્ત મુજબ અને ફાળવણીકારોએ પ્રસ્તાવિત FSI નો ઉપયોગ કરીને પ્રમોટર દ્વારા હાથ ધરવામાં આવનારા એકમોના પ્રસ્તાવિત બાંધકામ અને વેચાણ પર ઉપરોક્ત ફ્લેટ બેઝ ખરીદવા સંમતિ આપી છે અને એવી સમજૂતી પર કે જાહેર કરાયેલ પ્રસ્તાવિત FSI ફક્ત પ્રમોટરનો રહેશે.

૯. ખરીદનાર સ્પષ્ટપણે સમજી ગયો છે અને સંમત થયો છે કે યુનિટ નં. A-101, A-202, B-201, B-202, B-203, B-204, C-201, C-202, C-203, C-204, D-101, D-102, D-201, D-202, E-101, E-102, E-201, E-202, F-101, F-102, F-201 અને F-202 ના યુનિટ-ધારકોને ટેરેસ પર પ્રવેશ અને બહાર નીકળવાનો અધિકાર છે. ઉપરોક્ત યોજનાના અન્ય કોઈપણ યુનિટ-ધારકોનો ટેરેસ પર કોઈ અધિકાર નથી. બધા યુનિટ-ધારકો માટે બીજો વધારાનો ટેરેસ સામાન્ય રહેશે. યુનિટ નં. A-101, A-202, B-201, B-202, B-203, B-204, C-201, C-202, C-203, C-204, D-101, D-102, D-201, D-202, E-101, E-102, E-201, E-202, F-101, F-102, F-201 અને F-202 ના યુનિટ-ધારક ઉપરોક્ત ટેરેસ પર કોઈપણ બાંધકામ કરવા માટે હકદાર નથી. ખરીદનાર ઉપરોક્ત શરત સાથે સંમત થાય છે અને પુષ્ટિ આપે છે અને ભવિષ્યમાં સંભવિત ખરીદનાર ઉપરોક્ત કાયમી વ્યવસ્થા માટે કોઈ વિવાદ અથવા માંગણી કરશે નહીં. યુનિટ-ધારક પ્રથમ પક્ષ / જાળવણી સોસાયટીને કોઈપણ ઉપયોગિતા સમારકામ માટે ટેરેસનો ઉપયોગ કરવાની મંજૂરી આપશે અને તે/તેણી/તેઓ તેના માટે કોઈ વાંધો ઉઠાવવા માટે હકદાર નથી. કોઈપણ દુકાન / વાણિજ્યિક યુનિટ ધારકને ઉપરોક્ત યોજનાના ટેરેસ પર કોઈ અધિકાર રહેશે નહીં.

૧૦. ઉપરોક્ત ઇમારત / એકમો / પ્રોજેક્ટનું જાળવણી

મકાન ઉપયોગ (BU) પરવાનગીની તારીખથી બે વર્ષ સુધી કોઈપણ ચાર્જ વિના યોજના/પ્રોજેક્ટ એટલે કે LIFE IN BLUE ની જાળવણી માટે માલિક/પ્રમોટર જવાબદાર રહેશે. BU પરવાનગીની તારીખથી બે વર્ષ પૂરણ થયા પછી યોજનાના ફાળવણીકારોએ ફાળવણીકારો/મેન્ટેનન્સ સોસાયટી/સર્વિસ સોસાયટીનું સંગઠન બનાવીને યોજના/પ્રોજેક્ટની જાળવણી સંભાળવાની રહેશે. BU પરવાનગીની તારીખથી બે વર્ષ પછી માલિક/પ્રમોટર યોજના/પ્રોજેક્ટની જાળવણી માટે જવાબદાર રહેશે નહીં. BU પરવાનગી મળ્યા પછી, ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટના ચાલુ જાળવણી માટે તમામ યુનિટ ધારકોએ યોગ્ય ચૂકવણી કરવાની રહેશે.

૧૧. બંધનકર્તા અસર

વિક્રેતા દ્વારા આ કરાર ખરીદનારને ફોરવર્ડ કરવાથી વિક્રેતા અથવા ખરીદનાર તરફથી કોઈ બંધનકર્તા જવાબદારી ઉભી થતી નથી જ્યાં સુધી, પ્રથમ, ખરીદનાર

ખરીદનાર દ્વારા પ્રાપ્તિની તારીખથી ૧૫ (પંદર) દિવસની અંદર ચુકવણી યોજનામાં નિર્ધારિત ચૂકવણીઓ સાથેના તમામ સમયપત્રક સાથે આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કરે છે અને પહોંચાડે છે અને બીજું, વિક્રેતા દ્વારા જાણ કરવામાં આવે ત્યારે સંબંધિત સબ-રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ તેની નોંધણી માટે હાજર થાય છે. જો ખરીદી ખરીદનાર દ્વારા પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી ૧૫ (પંદર) દિવસની અંદર આ કરાર વિક્રેતાને પૂરૂણ કરવામાં અને પહોંચાડવામાં નિષ્ફળ જાય અને/અથવા વિક્રેતા દ્વારા જાણ કરવામાં આવે ત્યારે તેની નોંધણી માટે સબ-રજિસ્ટ્રાર સમક્ષ હાજર થાય, તો વિક્રેતા ડિફોલ્ટ સુધારવા માટે ખરીદનારને નોટિસ આપશે, જે જો ખરીદનાર દ્વારા પ્રાપ્ત થયાની તારીખથી ૧૫ (પંદર) દિવસની અંદર સુધારેલ નહીં હોય, તો ખરીદનારની અરજી રદ ગણવામાં આવશે અને બુકિંગ રકમ સહિત ખરીદનાર દ્વારા જમા કરાવેલી બધી રકમ, કુલ ખરીદીના ૧૦% રકમ, વહીવટી શુલ્ક તરીકે બાદ કર્યા પછી, કોઈપણ વ્યાજ વિના ખરીદનારને પરત કરવામાં આવશે.

૧૨. વધારાના બાંધકામો

માલિક/પ્રમોટર ખાતરી આપે છે કે સક્ષમ અધિકારી(ઓ) દ્વારા બિલ્ડિંગ પ્લાન મંજૂર થયા પછી, કાયદામાં જોગવાઈ કર્યા સિવાય, પ્રોજેક્ટમાં ક્યાંય પણ વધારા કરવાનો અથવા વધારાનો માળખું(ઓ) મૂકવાનો તેમને કોઈ અધિકાર નથી.

૧૩. સંપૂર્ણ કરાર

આ કરાર, તેના સમયપત્રક અને જોડાણો સાથે, આ વિષયવસ્તુના સંદર્ભમાં પક્ષકારો વચ્ચેના સમગ્ર કરારની રચના કરે છે અને ઉપરોક્ત એપાર્ટમેન્ટ/પ્લોટ/મકાન, જે પણ કેસ હોય, તેના સંદર્ભમાં પક્ષકારો વચ્ચે કોઈપણ અને તમામ સમજૂતીઓ, કોઈપણ અન્ય કરારો, ફાળવણી પત્ર, પત્રવ્યવહાર, લેખિત કે મૌખિક વ્યવસ્થાઓ, જો કોઈ હોય તો, તેને રદ કરે છે.

૧૪. સુધારો કરવાનો અધિકાર

આ કરારમાં પક્ષકારોની લેખિત સંમતિથી જ સુધારો કરી શકાય છે.

૧૫. ખરીદનાર/અનુગામી ખરીદદારોને લાગુ પડતા આ કરારની જોગવાઈઓ

અહીં પક્ષકારો દ્વારા અને બંને પક્ષો દ્વારા સ્પષ્ટપણે સમજાવ્યું છે અને સંમતિ આપવામાં આવી છે કે અહીં સમાવિષ્ટ બધી જોગવાઈઓ અને પ્રોજેક્ટના સંદર્ભમાં અહીં ઉદ્ભવતી જવાબદારીઓ, ટ્રાન્સફરના કિસ્સામાં, એપાર્ટમેન્ટના કોઈપણ અનુગામી ખરીદદારોને સમાન રીતે લાગુ પડશે અને લાગુ કરી શકાશે, કારણ કે ઉપરોક્ત જવાબદારીઓ બધા હેતુઓ અને હેતુઓ માટે એપાર્ટમેન્ટ સાથે જાય છે.

૧૬. વિભાજનક્રમતા

ગુજરાત સરકાર દ્વારા ઉપરોક્ત કાયદા હેઠળ ઘડવામાં આવેલા નિયમો હેઠળ પ્રસ્તાવિત વેચાણ કરારના મોડેલ ફોર્મમાં વિક્રેતા અને ખરીદનાર વચ્ચે સંમત થયેલા કરાર અને શરતોનો સમાવેશ કરવા માટે ફેરફાર કરવામાં આવ્યો છે, જે આ કરાર છે. પક્ષકારો તેને સ્વીકારે છે. જો આ કરારની કોઈપણ જોગવાઈ કાયદા અથવા તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમો અને વિનિયમો અથવા અન્ય લાગુ કાયદાઓ હેઠળ રદબાતલ અથવા અમલમાં ન આવે તેવું નક્કી કરવામાં આવશે, તો કરારની આવી જોગવાઈઓ આ કરારના હેતુ સાથે અને કાયદા અથવા તેના હેઠળ બનાવેલા નિયમો અને વિનિયમો અથવા લાગુ કાયદા, જેમ બને તેમ, સુસંગત થવા માટે જરૂરી હદ સુધી સુધારેલ અથવા કાઢી નાખવામાં આવશે, અને આ કરારની બાકીની જોગવાઈઓ આ કરારના અમલ સમયે લાગુ પડતી માન્ય અને લાગુ પાડી શકાય તેવી રહેશે.

૧૭. સૂચનાઓ

આ કરાર દ્વારા ધ્યાનમાં લેવામાં આવેલી ખરીદનાર અને વિક્રેતાને બજાવવામાં આવનારી બધી નોટિસો જો ખરીદનાર અથવા વિક્રેતાને રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ AD અને/અથવા સૂચિત ઇમેઇલ ID/પોસ્ટિંગ પ્રમાણપત્ર હેઠળ તેમના સંબંધિત સરનામે મોકલવામાં આવે તો તે યોગ્ય રીતે બજાવવામાં આવી હોવાનું માનવામાં આવશે.

ઉપરોક્ત સરનામાં પર આ કરારના અમલ પછી, રજિસ્ટર્ડ પોસ્ટ દ્વારા સરનામાંમાં કોઈપણ ફેરફારની જાણ ખરીદનાર અને વિક્રેતાની ફરજ રહેશે, નહીં તો ઉપરોક્ત સરનામાં પર પોસ્ટ કરાયેલા બધા સંદેશાવ્યવહાર અને પત્રો, જેમ બને તેમ, વિક્રેતા અથવા ખરીદનાર દ્વારા પ્રાપ્ત થયા હોવાનું માનવામાં આવશે.

૧૮. સંયુક્ત ખરીદદારો

જો સંયુક્ત ખરીદદારો હોય તો, વિક્રેતા દ્વારા બધા સંદેશાવ્યવહાર ખરીદનારને મોકલવામાં આવશે જેનું નામ પહેલા આવે છે અને તેમણે આપેલા સરનામે મોકલવામાં આવશે, જે બધા હેતુઓ અને હેતુઓ માટે બધા ખરીદદારોને યોગ્ય રીતે સેવા આપવામાં આવશે.

૧૯. ગવર્નિંગ લો

આ કરાર હેઠળ અથવા તેનાથી ઉદ્ભવતા પક્ષકારોના અધિકારો અને જવાબદારીઓનું અર્થઘટન અને અમલ ભારતના હાલના કાયદા અનુસાર કરવામાં આવશે અને અમદાવાદની અદાલતો આ કરાર માટે અધિકારક્ષેત્ર ધરાવશે.

૨૦. સ્ટેમ્પ ડ્યુટી અને નોંધણી ફી :

આ વેચાણ કરાર અને કન્વેયન્સ ડીડના સંદર્ભમાં સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, વધારાની સ્ટેમ્પ ડ્યુટી, નોંધણી ફી, અન્ય લાગુ પડતા સરકારી કર, પરચુરણ ખર્ચ વગેરેનો ખર્ચ ફક્ત ખરીદનાર દ્વારા જ ઉઠાવવામાં આવશે. વધુમાં જો ઉપરોક્ત કરાર કોઈપણ રીતે રદ કરવાની જરૂર પડે તો તેના માટેના તમામ ખર્ચ પણ ફક્ત ખરીદનાર દ્વારા જ ઉઠાવવામાં આવશે.

૨૧. પ્રમોટર ગીરો રાખશે નહીં કે ચાર્જ બનાવશે નહીં

પ્રમોટર આ કરારનો અમલ કર્યા પછી, તે યુનિટને ગીરો કે ચાર્જ બનાવશે નહીં અને જો આવું કોઈ ગીરો કે ચાર્જ બનાવવામાં આવશે અથવા બનાવવામાં આવશે, તો હાલમાં અમલમાં રહેલા કોઈપણ અન્ય કાયદામાં કંઈપણ હોવા છતાં, આવા ગીરો કે ચાર્જ ખરીદનારના હક અને હિતને અસર કરશે નહીં જેમણે આવું યુનિટ લીધું છે અથવા લેવા માટે સંમતિ આપી છે.

22. વિવાદનો ઉકેલ:

પક્ષકારો વચ્ચેના કોઈપણ વિવાદનું સમાધાન સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે કરવામાં આવશે. જો વિવાદનું સમાધાન સૌહાર્દપૂર્ણ રીતે કરવામાં નિષ્ફળ જાય, તો તેને રિયલ એસ્ટેટ (નિયમન અને વિકાસ) અધિનિયમ, 2016 ના નિયમો અને નિયમોની જોગવાઈઓ અનુસાર RERA ઓથોરિટીને મોકલવામાં આવશે.

સમયપત્રક - I

(ઉક્ત પ્રોજેક્ટ જમીનનું વર્ણન)

તે બધા ટુકડાઓ અથવા પાર્સલરજીસ્ટ્રેશન જિલ્લા પેટા જિલ્લાની હદમાં, મોજે ગામ - જગતપુર, તાલુકા - ઘાટલોડિયા, અમદાવાદમાં સ્થિત, 24,483 ચોરસ મીટરનો બિન-કૃષિ બ્લોક/સર્વે નં. 55

- અમદાવાદ - ૧૩ (સાબરમતી) અને ટાઉન પ્લાનિંગ સ્કીમ નં. ૬૫ (જગતપુર - ચેનપુર - ત્રાગડ - ચાંદખેડા - રાણીપ) માં સમાવિષ્ટ જમીન જેમાં અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન દ્વારા ૯૭૩૫ ચોરસ મીટર જમીન ટાઉન પ્લાનિંગ હેતુ માટે કાપવામાં આવી છે અને બાકીની જમીનનું પુનર્ગઠન કરવામાં આવ્યું છે અને તેને ૭,૩૧૫ ચોરસ મીટરના અંતિમ પ્લોટ નં. ૧૫૬/૧ અને ૭,૩૧૫ ચોરસ મીટરના અંતિમ પ્લોટ નં. ૧૫૬/૨ તરીકે ફાળવવામાં આવી છે, જે કુલ ૧૪,૬૩૦ ચોરસ મીટર થાય છે; અને ઉપરોક્ત પુનર્ગઠિત જમીનમાંથી, ફાઇનલ પ્લોટ નં. ૧૫૬/૨ ૭૩૧૫ ચોરસ મીટર, બહુહેતુક ઉપયોગ ધરાવતી બિન-કૃષિ જમીન છે. (ત્યારબાદ ઉપરોક્ત "" તરીકે ઓળખાશે) પ્રોજેક્ટ જમીન / જમીન").

ઉપરોક્ત પ્રોજેક્ટ જમીન નીચે મુજબ સીમાબદ્ધ છે:-

પૂર્વમાં દ્વારા	: ૨૪ મીટર રોડ
પશ્ચિમમાં દ્વારા	: ફાઇનલ પ્લોટ નં. જી-૧૫
ઉત્તર તરફ	: ૧૨ મીટર રોડ
દક્ષિણમાં દ્વારા	: ફાઇનલ પ્લોટ નં. જી-૧૫

સમયપત્રક - II

(વેચાયેલી મિલકતનું વર્ણન)

એપાર્ટમેન્ટ બેરિંગની તે બધી મિલકતફ્લેટ નં. ૩૦૧માપી શકાય તેવું ૯૩.૪૭ ચો. મીટર.કાર્પેટ વિસ્તાર, સ્થિત ૩આરડીફ્લોરબ્લોકમાં - "એ"માંવાદળી રંગમાં જીવન" પ્રોજેક્ટ, ઉપરોક્ત "માં પૂરી પાડવામાં આવેલ સામાન્ય સુવિધાઓ અને સુવિધાઓમાં અથવા તેના પર અન્ય કબજેદારો સાથે સમાન અધિકારો અને જવાબદારીઓ સાથેવાદળી રંગમાં જીવન"યોજના/પ્રોજેક્ટ, પ્રોજેક્ટની જમીનમાં પ્રમાણસર અવિભાજ્ય, અપ્રાપ્ય અધિકાર સાથે, તેમજ ઉપરોક્ત "માં પૂરી પાડવામાં આવેલ સામાન્ય સુવિધાઓ અને સુવિધાઓમાં અથવા તેના પર અન્ય કબજેદારો સાથેના સામાન્ય વિસ્તારોમાં અધિકારો અને જવાબદારીઓ સાથે"વાદળી રંગમાં જીવન " યોજના/પ્રોજેક્ટ. ઉપરોક્ત મિલકતના કાર્પેટ એરિયા (ઉપરોક્ત કાયદા મુજબ) અને ઉપરોક્ત મિલકતને લગતા અન્ય સંલગ્ન વિસ્તારો (ખરીદનારના વિશિષ્ટ ઉપયોગ માટે) ની વિગતો નીચે મુજબ છે:

બ્લોક કરો	- એ
ફ્લેટ નં.	- ૩૦૧
કાર્પેટ વિસ્તાર	- ૯૩.૪૭ ચો. મીટર.
બાલ્કની વિસ્તાર	- ૪.૧૮ ચો. મીટર.
ઘોવાનો વિસ્તાર	- ૩.૨૧ ચો. મીટર.
ટેરેસ વિસ્તાર	- ૦૦ ચો. મીટર.
અવિભાજિત સામાન્ય ક્ષેત્ર -	૪૦.૬૧ ચો.મી.ટી.આર.એસ.

ઉપરોક્ત મિલકત નીચે મુજબ સીમાબદ્ધ છે:

પૂર્વ તરફ અથવા પૂર્વ તરફ: આંતરિક માર્જિન

પશ્ચિમ તરફ અથવા તરફ: યુનિટ નંબર F-303

ઉત્તર તરફ અથવા તરફ: લિક્કટ અને સામાન્ય સીડી

દક્ષિણ તરફ અથવા તરફ: કોમન પ્લોટ

જેની સાક્ષીમાં, ઉપરોક્ત નામ આપવામાં આવેલા પક્ષકારોએ અમદાવાદ ખાતે વેચાણ માટે આ કરાર પર હસ્તાક્ષર કર્યા છે અને પ્રમાણિત સાક્ષીની હાજરીમાં, ઉપર લખેલા પહેલા દિવસે જ સહી કરી છે.

નામ હેઠળના વિક્રેતા દ્વારા સહી અને ડિલિવર:-

બ્લુ બિલ્ડિંગ કોન્સેપ્ટ્સ એલએલપી એક મર્યાદિત જવાબદારી પેઢી છે જે તેના અધિકૃત સહીકર્તા દ્વારા છે: -

(૧) રેનીવ ઇન્ફ્રાકોન એલએલપી, તેના અધિકૃત સહીકર્તા દ્વારા: -

સુશ્રી સલોની શર્મા _____

(2) AARYAN SKYSPACES LLP, તેના અધિકૃત સહીકર્તા દ્વારા: -

શ્રી તેજસ દેવજીભાઈ પટેલ _____

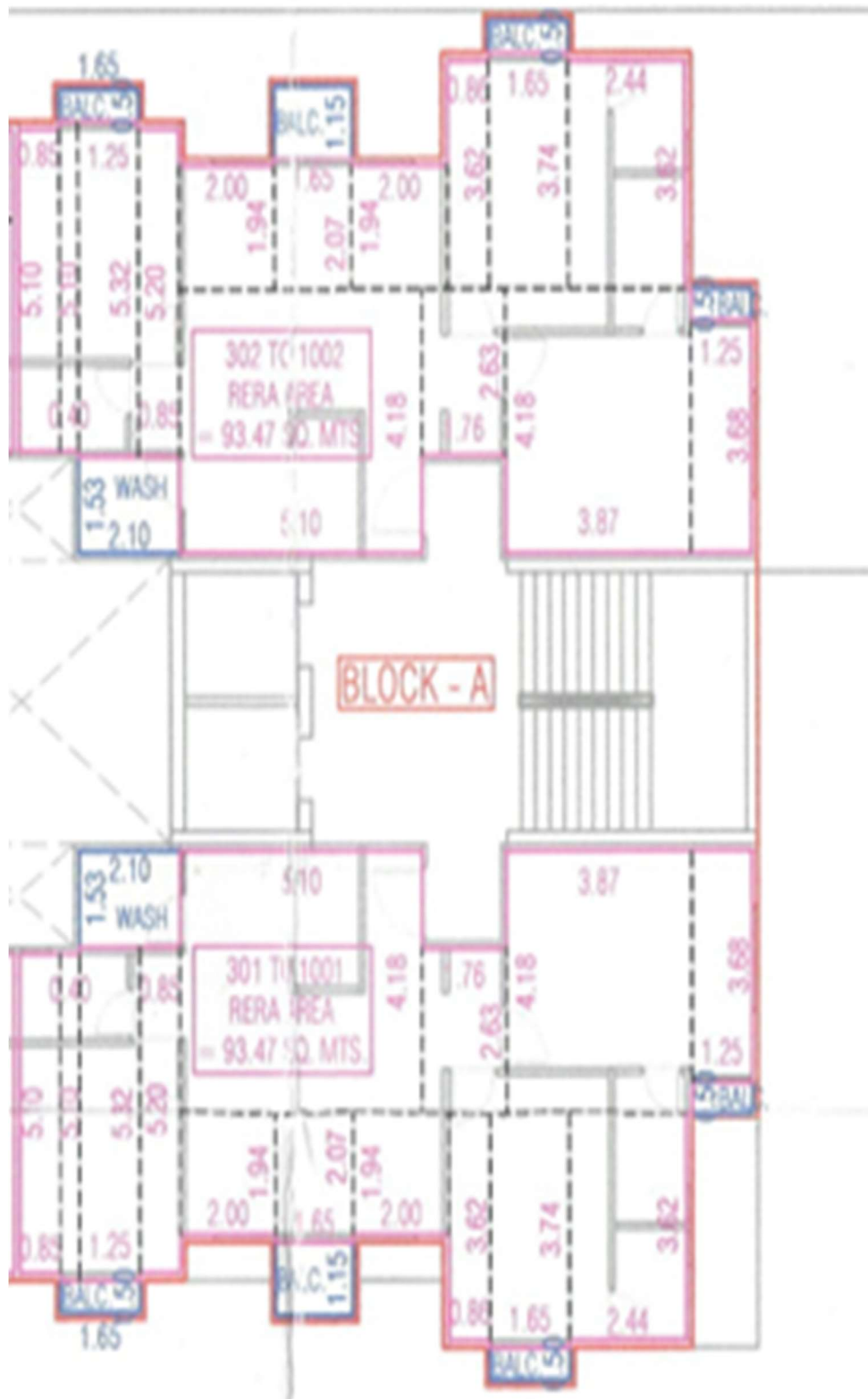
નીચેના બે સાક્ષીઓની હાજરીમાં:-

૧) _____

૨) _____

[illegible]

(પ્લાન પાસની નકલ)



પરિશિષ્ટ - B
(RERA પ્રમાણપત્રની નકલ)



Gujarat Real Estate Regulatory Authority (RERA)

Government of Gujarat

Office Address:- 4th Floor, Sahyog Sankul, Sector-11, Gandhinagar-382010

Website: gujrera.gujarat.gov.in, Ph. No. (079) 232-58659 Email id: inforera@gujarat.gov.in

FORM - C

REGISTRATION CERTIFICATE OF PROJECT

[The Gujarat Real Estate (Regulation and Development) (General) Rules, 2017 See Rule 6(1) "said rules"]

1. This registration is granted under section 5 of the Real Estate (Regulation & Development) Act, 2016 "said act" to the following Project under project registration number :-

PR/GJ/AHMEDABAD/AHMEDABAD CITY/Ahmedabad Municipal Corporation/MAA16893/250526/300933

Project Name :-Life In Blue

Address :-Life in Blue, Nr Belvedere Towers, Godrej Garden City, Jagatpur, Ahmedabad City, Ahmedabad, GUJARAT-382470

TP No:- 65, TP Name:- TRAGAD-JAGATPUR-CHANDKHEDA-CHENPUR-RANIP, Final Plot No:-156/2, Sub Plot NO:-, Plot No:-, Moje:- JAGATPUR, Tahuka:- Ahmedabad City, Dist:- Ahmedabad, Revenue Survey No./Block No:- 55, CitySurveyNo:-, Project Blocks:- A+B+C+F, D+E

Promoter Name :- M/S Blue Building Concepts LLP

Address :- 9th FL-905/906, Arista Business Space, Pakvan Circle to Sindhubhavan road, Nr. Armieda Clinic, Opp H.O.F, Bodakdev, Bodakdev, Ahmedabad, GUJARAT-380059

2. This registration is granted subject to the following conditions, namely:-

- The promoter shall enter into an agreement for sale with the allottees as prescribed in said rules as per "Annexure A" by the Government of Gujarat.
- The promoter shall execute and register a conveyance deed in favour of the allottee or the association of the allottees, as the case may be, of the apartment, plot or building, as the case may be, or the common areas as per section 17 of the said act.
- The promoter shall deposit seventy percent of the amounts realised by the promoter in a separate account to be maintained in a schedule bank to cover the cost of construction and the land cost to be used only for that purpose as per sub-clause (D) of clause (1) of sub-section (2) of section 4 of the said act.
- The registration shall be valid till Dt. 30-09-2033** unless renewed by the Real Estate Regulatory Authority in accordance with section 6 of the said act read with rule 7 of the said rules made thereunder.
- The promoter shall comply with the provisions of the said act and the said rules and regulations made thereunder.
- The Promoter shall not contravene the provisions of CGDCR and any other law for the time being in force in the area where the project is being developed.
- All advertisements for this project must mention RERA registration number and GujRERA website gujrera.gujarat.gov.in. The font size for the same should not be less than that of the contact details of the project.

3. If the above mentioned conditions are not fulfilled by the promoter, the Authority may take necessary action against the promoter including revoking the registration granted herein, as per the said act and the said rules and regulations made thereunder.

Date: **25-05-2026**

Place: **Gandhinagar**



Signature Not Verified

Digitally Signed By: DESAI AJIT JIVRAJBHAI

Reason: Secure

Signed Date: 25/05/2026

Location: GANDHINAGAR

પરિશિષ્ટ-C

(સ્પષ્ટીકરણો&સુવિધાઓનિર્દેશ)

સ્પષ્ટીકરણો

1. માળખું

ભૂકંપ પ્રતિરોધક RCC ફ્રેમ સ્ટ્રક્ચર બ્લોક સાથે સ્ટ્રક્ચરમાં ચણતર

2. વોલ ફિનિશ

સફેદ પુટ્ટી સાથે આંતરિક સિંગલ કોટ પ્લાસ્ટર અને પેઇન્ટ અથવા તેના સમકક્ષ સાથે બાહ્ય ડબલ કોટ પ્લાસ્ટર

3. રસોડું

ગ્રેનાઈટ/કુલ બોડી કિચન પ્લેટફોર્મ અને પ્લેટફોર્મ ઉપર ટાઇલ્સ

4. ફ્લોરિંગ

ડ્રોઇંગ રૂમ, રસોડું, ડાઇનિંગ રૂમ અથવા તેના સમકક્ષ માટે વિટ્રિફાઇડ ટાઇલ્સ.

૫. વીજળીકરણ

છુપાયેલા કોપર વાયરિંગ અને MCB વિતરણ પેનલ અથવા સમકક્ષ સાથે મોડ્યુલર સ્વીચો

૬. દરવાજા અને બારીઓ

લાકડાના ફ્રેમ સાથે મુખ્ય દરવાજો. બાકીના બધા દરવાજા કુલશ ડોર અથવા તેના સમકક્ષ પાવડર કોટેડ / એનોડાઇઝ્ડ એલ્યુમિનિયમ સ્લાઇડિંગ વિન્ડો અથવા તેના સમકક્ષ છે.

7. પ્લમ્બિંગ

CPVC-UPVC પાઇપ્સ, સેનિટરી અને CP ફિટિંગ્સની બ્રાન્ડ્સ શ્રેણી સાથે છુપાયેલ પ્લમ્બિંગ

સુવિધાઓ

૧	24 X 7 સુરક્ષા
૨	બગીચો
૩	બાળકો માટે રમવાનો વિસ્તાર
૪	૨૪ કલાક પાણી પુરવઠો
૫	ફાયર સેફ્ટી સિસ્ટમ
6	સુરક્ષા કેબિન
૭	મુખ્ય દરવાજો